

军队服务类项目竞争性谈判文件（2.0 版）

通用文件

（试行）

项目名称：态势感知与统一管控安全管理软件开发服务

项目编号：2025-YKDZDK-F3006

目 录

第一章 谈判须知	1
一、说 明	1
二、谈判文件的内容及澄清与修改	3
三、报价文件的基本要求	4
四、报价文件提交	7
五、谈判与评审	8
六、成交	22
七、质疑、投诉和投诉复议	23
八、签订合同	25
九、解释权限	26
附页 1 谈判文件更正确认函	27
附页 2 质疑函（格式）	28
附页 3 投诉书（格式）	29
第二章 合同通用条款	30
一、定义	30
二、知识产权	错误！未定义书签。
三、合同的变更和解除	错误！未定义书签。
四、履约监督	错误！未定义书签。
五、转包与分包	错误！未定义书签。
六、争议解决方式	错误！未定义书签。
七、组成合同的文件	错误！未定义书签。
八、其他	错误！未定义书签。
第三章 报价文件内容及格式	36
一、价格文件	37
二、商务技术文件	41

三、资格证明文件 56

第一章 谈判须知

一、说 明

1. 概述

1.1 本文件适用于军队服务类竞争性谈判采购项目，用于明确一般性组织程序和实施要求。报价供应商应当结合采购项目谈判文件的专用文件，全面了解采购项目信息。

1.2 竞争性谈判的各参加方，对在参与谈判过程中获悉的国家、军队和商业秘密，以及其他依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应当承担相应的法律责任。

2. 定义

2.1 “采购项目”是指本谈判文件描述的所需采购的服务。

2.2 “采购机构”是指组织本次谈判的采购机构或代理机构。

2.3 “采购单位”是指本次采购服务的需求单位。

2.4 “报价供应商”是指从采购机构按规定获取谈判文件并提交报价文件的供应商。

2.5 “预成交供应商”是指经过竞争性谈判，获得成交资格的报价供应商。

2.6 “成交供应商”是指经过竞争性谈判，获得合同签订资格的报价供应商。

3. 合格的报价供应商

3.1 能够遵守国家和军队的有关法律、法规和本次竞争性谈判的有关规定。

3.2 符合谈判文件的专用文件【报价供应商须知前附表】所述的报价供应商资格条件。

3.3 能够承担报价文件及采购合同中明确的全部责任与义务。

4. 合格的服务

4.1 报价供应商对其提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2 报价供应商提供的服务应当符合谈判文件要求。

5. 授权委托

5.1 如报价供应商代表不是法定代表人，应当在报价文件中提供《法定代表人授权书》，后附授权代表在报价前4个月内（不含报价当月）任意1个月由报价供应商缴纳社保证明材料。代缴社保证明材料不予认可。

6. 谈判费用

6.1 无论谈判结果如何，报价供应商均应当自行承担准备和参加谈判相关的全部费用。

7. 组织现场踏勘或召开标前答疑会

7.1 采购机构可以在【报价供应商须知前附表】明确的谈判文件申领时间截止后，组织已获取谈判文件的报价供应商现场踏勘或召开标前答疑会。

7.2 已申领谈判文件的供应商按【报价供应商须知前附表】明确的要求参加现场踏勘或标前答疑会；如不参加，风险自行承担。

7.3 报价供应商现场踏勘或参加标前答疑会的费用自行承担，现场踏勘期间发生的人身伤害及财产损失自行负责。

7.4 采购机构不对谈判文件或最终书面答复之外，报价供应商自行得出的推论、理解和结论负责。报价供应商未参加现场踏勘或标前答疑会的，一旦成交，不得以任何借口，提出额外补偿或延长合同期限等不合理要求。

8. 信息发布及媒体

8.1 报价供应商参与采购活动期间，应当及时关注【报价供应商须知前附表】明确的媒体上发布的项目相关信息。

二、谈判文件的内容及澄清与修改

9. 谈判文件的内容

9.1 谈判文件由通用文件和专用文件两部分组成，通用文件载明军队服务类竞争性谈判项目的一般性说明，专用文件载明本项目特定条件和要求。通用文件与专用文件内容不一致的，以专用文件为准。

9.2 谈判文件以中文编写。为便于报价供应商编制报价文件，采购机构可以向报价供应商提供电子版谈判文件，纸质版与电子版谈判文件内容不一致的，以纸质版为准。

10. 谈判文件的澄清与修改

10.1 供应商对谈判文件如有疑问要求澄清，应当在【报价供应商须知前附表】明确的提交首次报价文件截止之日3个工作日前以书面形式通知采购机构，采购机构视情以适当方式予以澄清。如有必要，在不标明问题来源情况下，采购机构可将答复内容以公告或书面形式通知所有已申领谈判文件的供应商。

10.2 提交首次报价文件截止时间前，采购机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清和修改。

10.3 澄清的内容不影响报价文件编制的，采购机构可以采取发布澄清公告或书面函告等形式通知所有已申领谈判文件的供应商。澄清的内容为谈判文件的组成部分。

10.4 澄清或修改的内容可能影响报价文件编制的，采购机构将在提交报价文件截止时间前3个工作日，发布公告并且书面函告所有已申领谈判文件的供应商；不足3个工作日的，将相应顺延提交报价文件的截止时间。有特殊情况经采购管理部门批准后可调整截止时间。

10.5 采购标的、关键技术要求、资格条件等内容需修改的，采购机构将

重新发布竞争性谈判公告，并书面函告所有已申领谈判文件的供应商。

三、报价文件的基本要求

11. 编制要求

11.1 报价供应商应当仔细阅读谈判文件，在完全了解全部内容后，依法真实编制报价文件。

12. 报价文件的语言及计量单位

12.1 报价文件和报价供应商与采购机构就有关谈判的来往信函均以中文书写。确有需要时，可以提供使用其他语言书写的相关材料，但应当同时提供能够准确表达原文原意的中文译文，原文与中文译文的解释发生异议的，一般以中文译文为准；采购机构或评审委员会认为属于明显翻译错误的，以原文为准。未提供中文译文的，该文本无效。

12.2 报价文件中所使用的计量单位，除报价文件中有特殊要求外，均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 报价文件组成

13.1 报价文件一般由价格文件、商务技术文件、资格证明文件三部分组成。每部分应当分别编制目录，具体要求详见第三章报价文件内容及格式。

14. 报价文件的编制

14.1 报价供应商应当按谈判文件第13.1条的内容与要求和第三章明确的格式编制报价文件。

14.2 报价文件应当工整、规范、统一、清晰，采用 A4 幅面纸打印，页面不可抽取，不得有活页。商务技术文件和资格证明文件应当胶装成册；价格文件纸张在 10 张以上的也应当胶装成册，不足 10 张的应当装订或胶装成册。

14.3 报价文件应当打印或用黑色、蓝黑色墨水填写。

14.4 报价一览表表格应当按照规定的要素填写，其中：

(1) 表格各列不得自行增减，不得调整顺序。

(2) 谈判文件已经明确服务明细的，应当严格按照明确的服务名称填写各行内容，不得自行增减，调整顺序的不影响报价有效性；未明确服务明细的，自行填写各行内容，应当包含所投所有服务。

(3) 单元格内容相同的，可以合并。

(4) 不得增加附件。

14.5 报价文件正本应当打印，并按照谈判文件规定，应当盖章处加盖报价供应商公章，应当签字处由报价供应商代表签字。由报价供应商的法定代表人签字的，应当附法定代表人身份证明；报价供应商代表不是报价供应商的法定代表人的，应当提供法定代表人授权委托书。报价文件的副本可以是正本已盖章和签字文件的复印件。报价文件的正本与副本应当分别装订成册。

14.6 报价供应商应当提交报价文件正本一份，副本、电子版份数见【报价供应商须知前附表】。报价文件正本和副本的封面右上角上应当清楚标记“正本”或“副本”字样。当副本和正本不一致或电子版文件与纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

14.7 电子版报价文件提交要求：

(1) 电子版报价文件必须采用光盘刻录；

(2) 光盘应加贴标签，注明“项目名称、项目编号、包号、报价供应商名称”，每包单独密封；

(3) 电子版报价文件为纸质价格文件、商务技术文件、资格证明文件正本的PDF格式和DOC格式文档，目录与相应内容具有链接索引功能，文件名格式：“第X包-项目名称-报价供应商名称”。

14.8 报价文件正本应当加盖骑缝章（每页均加盖公章的，可以不盖骑缝章），不得随意涂改和增删。如有修改错漏之处，应当由法定代表人或授权代表签字。

15. 报价有效期

15.1 报价有效期从提交报价文件的截止之日起算。报价文件中承诺的谈判有效期应当不少于【报价供应商须知前附表】中载明的谈判有效期，否则视为无效报价。

15.2 报价有效期需要延长的，采购机构可与报价供应商进行协商，并以书面形式确认，谈判保证金有效期相应延长。报价供应商拒绝延长有效期不影响退还谈判保证金。同意延长有效期的报价供应商不得修改报价文件。

16. 报价要求

16.1 所有报价均以人民币为货币单位。

16.2 所有单价和总价按照“报价一览表”格式要求填报。报价应当包括为完成本项目各项服务可能发生的全部费用，以及服务项目中明确与服务相关的所有费用。

16.3 报价供应商对同一种服务只允许有唯一报价，任何有选择的报价或有附加条件的报价，视为无效报价。

16.4 谈判报价的其他要求见【报价供应商须知前附表】。

17. 谈判保证金

17.1 谈判保证金金额、账号及缴纳截止时间见【报价供应商须知前附表】。

17.2 谈判保证金应当采取非现金方式缴纳。采取汇款方式缴纳的，谈判保证金应当从报价供应商的银行账户缴纳且在报价截止时间前到达采购机构账户内，否则视为无效报价；报价供应商在汇款时应当在备注信息中注明本项目的编号及用途（如“项目编号，谈判保证金”），以便采购机构的财务人员查证入账。采取银行保函方式缴纳的，应当提供1份银行保函原件，谈判时单独提交。未按规定缴纳谈判保证金的，视为无效报价。

17.3 成交供应商的谈判保证金，在签订正式合同后5个工作日内全额无息退还。未成交供应商的谈判保证金，将在采购机构发出未成交通知书后5个工

作日内全额无息退还。

17.4有下列情况之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）报价供应商在提交首次报价文件截止时间后，在谈判有效期内撤回其报价文件的；

（2）报价供应商干扰谈判或评审活动，造成严重影响和后果的；

（3）虚假报价或恶意串通的；

（4）成交（预成交）供应商无正当理由放弃成交的；

（5）成交供应商无正当理由不与采购单位订立合同，在签订合同时向采购单位提出附加条件，或不按照谈判文件要求提交履约保证金的；

（6）其他违反国家和军队法律法规行为的。

四、报价文件提交

18. 报价文件密封及标记

18.1报价文件中“价格文件”应当与“商务技术文件”和“资格证明文件”分开单独密封包装，并在封套的封口处加盖报价供应商公章。

18.2报价文件封套上应当写明项目名称、项目编号、包号、报价供应商名称，以及“价格文件”“商务技术文件”或“资格证明文件”和“谈判时启封”字样。

18.3报价供应商应当在【报价供应商须知前附表】明确的提交首次报价文件截止时间前，将报价文件送达采购机构指定地点。逾期提交的报价文件，采购机构将拒收。

18.4电报、电话、电传、邮寄等形式的报价文件概不接收。

18.5报价文件未按要求密封、标记的，采购机构将拒收。

19. 报价文件的修改和撤回

19.1报价供应商在提交首次报价文件截止时间前，可以对提交的报价文

件进行补充、修改或撤回，补充或修改的内容应当以书面形式提交采购机构，并按照谈判文件要求签字盖章，作为报价文件的组成部分。

19.2 报价截止时间后，采购机构不接受对报价文件内容的实质性修改。

19.3 报价供应商修改报价文件的书面材料，应当密封送达谈判地点，并在封面上标明项目名称、项目编号、报价供应商名称和“谈判修改文件”“谈判时启封”字样。

19.4 报价供应商撤回报价文件应当以书面形式通知采购机构。采取电报或传真形式撤回谈判的，应当补充法定代表人或授权代表签字的撤回报价文件的正式文件。撤回报价文件的时间以报价供应商的书面撤回通知送达采购机构时间为准。

19.5 报价供应商在提交首次报价文件截止时间后，至谈判结束前，均不得撤回报价文件。供应商在进入谈判至提交最终报价前，可以根据谈判进展情况退出谈判；退出谈判的，不计入评审排名，应退还谈判保证金；退出谈判且撤回报价文件的，不予退还谈判保证金。

五、谈判与评审

20. 报价文件开启

20.1 成功提交报价文件的报价供应商不足3家的，一般不得组织谈判，满足第41.1条情形的除外。报价文件开启时间及地点见【报价供应商须知前附表】。

21. 评审原则

21.1 评审原则

（1）评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

（2）严格依据谈判文件规定的评审方法、程序和标准评审。不得以投票表决等形式修改谈判文件规定的评审方法、程序和标准；谈判文件没有规定

的评审方法、程序和标准，不得作为评审依据。

（3）对所有报价文件的评审依据和评审尺度保持一致。

（4）对谈判文件和报价文件的解释澄清，在不改变文件原义的前提下，应当以有利于报价供应商为原则。

22. 评审方法

22.1 评审方法

采购机构在【报价供应商须知前附表】中明确采用下列一种评审方法：

（1）综合评分法，是指报价文件满足谈判文件资格性和符合性要求，将按照评审标准综合评审得分最高的报价供应商，作为预成交供应商的评审方法。采用百分制评分。

（2）经评审的最低价法，是指报价文件满足谈判文件资格性和符合性要求，将报价最低的报价供应商，作为预成交供应商的评审方法。

23. 评审标准

23.1 资格性审查标准，见【报价供应商须知前附表】。

23.2 符合性审查标准，见【报价供应商须知前附表】。

23.3 采用综合评分法评审：

（1）商务评审标准，见【报价供应商须知前附表】。

（2）技术评审标准，见【报价供应商须知前附表】。

（3）价格评审标准，见【报价供应商须知前附表】。

24. 谈判和评审程序

24.1 按照资格性审查、召开评审预备会、审阅谈判文件、符合性审查、谈判及报价、商务技术评审、价格评审、复核评审结果、出具评审报告、宣布评审结果、公示评审结果的基本程序组织实施。

24.2 谈判过程中，谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术材料、价格或其他信息。

25. 资格性审查

25.1 采购机构依据谈判文件规定的资格性审查标准，对报价供应商的资格进行审查。

（1）通过资格性审查的报价供应商进入后续评审；未通过资格性审查的报价供应商不得进入后续评审。

（2）审查人员应当对资格性审查结果签字确认，并提交评审委员会。

（3）审查人员应当当场向未通过资格性审查的报价供应商告知审查结果和未通过原因，报价供应商签字确认；拒绝签字确认的，不影响资格性审查结果，审查人员如实记录并存入采购档案。报价供应商有疑义的，审查人员应当当场解答。

25.2 竞争性谈判采购过程中，供应商发生合并、分立或破产等重大变化时，应当及时书面告知采购机构。

26. 召开评审预备会

26.1 采购机构组织评审委员会召开评审预备会。采购单位或采购机构介绍采购项目情况，采购机构重点说明评审标准和评审程序，并介绍谈判文件主要内容和质疑答复情况。评审委员会全体成员按照少数服从多数的原则，实名投票推选评审委员会组长。

27. 审阅谈判文件

27.1 评审委员会在评审开始前审阅谈判文件，重点熟悉理解谈判文件符合性审查要求、无效报价条款和评审标准等内容。

27.2 评审委员会成员对谈判文件相关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购机构或采购单位书面解释；对谈判文件中涉及技术参数、技术方案等问题的，应当提请采购单位书面澄清。书面解释或澄清不得改变谈判文件原义或影响客观公正评审。书面解释或澄清仍不能解决谈判文件存在的歧义或重大缺陷，导致评审工作无法进行的，应当终止评审工作，在评审报告

中书面说明情况，并提出谈判文件修改意见。采购机构应当予以记录。

28. 符合性审查

28.1 报价文件的偏离与实质性响应：

（1）谈判文件中用“★”号标明的条款不允许负偏离，报价供应商应当作出实质性响应，未作实质性响应的视为无效报价。

（2）报价文件中非“★”号标明的条款负偏离的项数应当符合【报价供应商须知前附表】明确的要求，否则视为无效报价。

28.2 采购机构资格性审查结束后，评审委员会应当依据谈判文件规定的符合性审查标准，对资格性审查合格的报价供应商的报价文件进行符合性审查，确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

（1）不得以谈判文件未明确的内容和非实质性条款判定报价供应商无效报价。

（2）报价文件按无效报价处理的，评审委员会应当拒绝其参与后续谈判、评审。评审委员会组长当场向未通过符合性审查的报价供应商告知审查结果和未通过原因，报价供应商签字确认。报价供应商有疑义的，评审委员会应当当场解答。报价供应商拒绝签字确认的，不影响符合性审查结果，评审委员会如实在评审报告中记录。

29. 谈判及报价

29.1 谈判的一般规定：

（1）在谈判过程中，评审委员会所有成员集中与单一报价供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的报价供应商平等的谈判机会。报价供应商应当派法定代表人或授权代表及技术人员参加谈判。报价供应商每次出场顺序按照提交报价文件的倒序进行。

（2）通常采用2轮谈判、3次报价，确实需要增加或减少谈判、报价轮次的，应当在谈判文件中载明或经评审委员会认定，并在评审报告中注明理

由。

(3) 评审委员会可以根据谈判文件和谈判情况, 实质性变动采购需求中的商务、技术要求, 以及合同草案条款; 实质性变动的内容, 应当经采购单位和采购机构确认, 并将变更的内容书面通知所有参加谈判的报价供应商; 报价供应商可以根据谈判情况变更其报价文件的商务、技术响应内容, 并将变更内容形成书面材料, 作为报价文件的组成部分送评审委员会; 报价供应商书面变更材料应当由其法定代表人或授权代表签字确认。

(4) 谈判过程中, 谈判任何一方不得透露与谈判有关的其他报价供应商的商务、技术、价格等信息; 报价供应商应当在谈判室外独立填写报价单, 并由其法定代表人或其授权代表签字确认, 在规定时间内密封提交评审委员会。

(5) 报价供应商在提交最终报价之前, 可以根据情况退出谈判; 采购机构应当退还谈判保证金; 提交最终报价的报价供应商一般不得少于 3 家; 只有 2 家的, 按照本章第 41.1 条有关规定执行。最终报价是报价供应商报价文件的有效组成部分。

(6) 经过 2 轮谈判后, 报价供应商响应内容仍然不能满足谈判文件要求, 或谈判过程中发现报价供应商存在违法违规行为的, 评审委员会应当将其淘汰, 不允许参加最终报价, 书面告知并说明理由。

(7) 每轮谈判中, 参加谈判的报价供应商应当认真、准确、完整地记录评审委员会提出的问题和要求。重新提交的报价文件应当对评审委员会书面通知提出的要求和条件作出明确响应, 并由法定代表人或授权代表签字确认。

29.2 第一轮谈判。

(1) 报价供应商介绍单位概况、技术方案、价格构成、服务承诺等事项, 解答、澄清承诺评审委员会提出的质疑。

(2) 评审委员会就报价文件的商务与技术响应情况, 与报价供应商进行

谈判。

(3) 评审委员会可以根据谈判文件和谈判情况,实质性变动采购需求中的商务、技术要求,以及合同草案条款,并将变更的内容书面通知所有参加谈判的报价供应商。

(4) 报价供应商应当按照谈判文件的变动情况和评审委员会的要求提交第二次报价文件(报价供应商首次提交的报价文件中的报价为第一次报价)。

29.3 第二轮谈判。评审委员会根据第一轮谈判情况、第二次报价和澄清承诺,集中与单一报价供应商进行第二轮谈判。

29.4 本项目需要增加或减少谈判、报价轮次的,在专用文件中载明或经评审委员会认定,并在评审报告中注明理由。

29.5 最终报价。谈判结束后,评审委员会应当要求符合谈判文件规定的实质性要求的报价供应商在规定时间内提交最终报价。最终报价由法定代表人或授权代表签字确认。

(1) 谈判文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的,谈判结束后,评审委员会应当要求所有报价供应商在规定时间内提交最终报价。

(2) 谈判文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求,需经谈判由报价供应商提供最终设计方案或解决方案的,谈判结束后,评审委员会应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上报价供应商的设计方案或解决方案,并要求其在规定时间内提交最终报价。

(3) 最终报价是报价供应商报价文件的有效组成部分。符合本章第41.1条特殊情形规定的,提交最终报价的报价供应商可以为2家。

30. 商务、技术评审

评审委员会按照谈判文件中明确的评审方法和标准,对资格性和符合性审查合格且提交最终报价的供应商进行商务和技术评审。

评审委员会应当按照谈判文件要求,依据最终报价文件(不含价格部分)

对报价供应商填写的内容进行审核确认。其中，商务评委按照商务评审标准作商务评审，技术评委按照技术评审标准进行技术评审。评审委员会成员应当填写评审工作底稿，详细记录评分情况，以及形成过程、计算依据和报价供应商排序情况，并签字确认。**评审委员会成员不得集体商议、沟通、协调，商务、技术评审方面存有歧义的除外。**

30.1 采用综合评分法时：

商务、技术评分项响应评审。评审委员会按谈判文件规定的评审标准，对商务、技术评分项计算得分。

评审委员会成员对同一报价供应商的商务或技术的评分，偏离评审委员会全体成员的评分均值 20%以上的，以其他评委的评分均值作为该成员的评分；评审委员会所有成员的评分均偏离 20%以上的，以全体成员的评分均值计算。

30.2 采用经评审的最低价法评审时：

评审委员会按谈判文件规定的评审标准，对商务、技术指标是否实质性响应进行判定；必要时，对技术指标优劣进行排序。

30.3 评审委员会成员对客观分值的评分应当一致；财务状况、技术偏离、业绩等，应当以报价供应商提供的财务报表、检测报告、资质文件、合同原件或复印件，以及有关证明材料为依据。对其他需要借助专业知识评判的主观分值，应当严格按照评分细则独立评审。

31. 价格评审

商务、技术评审结束后，工作人员再将最终报价文件的价格部分提交评审委员会。评审委员会组织价格评审，核对报价内容是否准确、合理。

31.1 综合评分法的价格分的计算方法，采用低价优先法或基准价法。

（1）低价优先法。以满足谈判文件实质性要求的报价供应商最低报价为评审基准价，其价格分为满分（标准分值）。其他报价供应商的价格分按照下列公式计算：

价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值

（2）基准价法。以满足谈判文件实质性要求所有报价供应商有效报价的算术平均值为评审基准价，报价供应商报价等于评审基准价的为满分，其他报价按照与评审基准价的偏离度计算得分。不得去掉有效报价的最高报价和最低报价。评审基准价的偏离度和分差设置，在专用文件中明确。

31.2 经评审的最低价法的价格评审，按照最终报价由低到高顺序排列。

31.3 评审委员会认为报价供应商报价低于其他所有通过资格性、符合性审查的报价供应商平均报价40%，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，评审委员会应当要求报价供应商在规定时间内提供报价合理性的书面说明和履约担保承诺，必要时提交相关证明材料。报价供应商未按照要求提供或评审委员会认为其不能证明其报价合理性，按照无效报价处理。

31.4 报价供应商最终报价超过预算的，按照下列方式处理：

（1）报价供应商最终报价均超预算的，评审委员会和采购机构应当结合市场调查情况、报价供应商报价材料等进行综合分析研判，认定报价供应商报价合理的，函询采购单位能否追加预算，采购单位函复确认追加的，继续评审；认定报价供应商报价不合理或采购单位无法追加的，终止评审。

（2）部分报价供应商最终报价超预算的，应当继续评审。评审后，预成交供应商最终报价未超预算的，评审结果有效。预成交供应商最终报价超预算，经采购单位书面确认能够追加的，评审结果有效；不能追加的，采购单位可以按照评审排名结果依次递补确定成交供应商，但剩余有效报价供应商数量应当达到需要递补报价供应商数量的2倍，否则由采购机构重新组织采购。

（3）同一采购项目中的部分服务单价或金额超预算，但最终报价总金额未超预算的，视为采购项目未超预算。

32. 汇总得分

32.1 报价供应商评审总得分为最终报价、商务、技术评分项得分之和。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

33. 复核评审结果

33.1 评审委员会对评审评分情况核对，重点核对客观分值评分错误、分值汇总计算错误、报价较高且预成交或报价较低且未成交等情形，并在评审报告中说明原因。

33.2 采购机构对评审委员会的评审结果进行复核，重点复核评审底稿记录信息是否完整、符合性审查是否有误、报价供应商填报信息与评审委员会成员判定是否一致、客观分值是否一致、分值汇总计算是否正确、评分有无畸高畸低等情形，如有问题应当要求评审委员会当场书面说明并予以更正，评审委员会对复核结果有异议的，以采购机构复核结果为准，并由采购机构出具书面意见详细说明出现异议的原因及处理方式，双方签字确认。评审委员会拒绝签字确认的，采购机构如实记录并存入采购档案。

34. 推荐预成交供应商

评审委员会依据经过复核的评审结果，对报价供应商进行排序并推荐预成交供应商。

34.1 采用综合评分法评审时，评审委员会按照商务、技术和价格评审总得分由高到低顺序排列，得分最高的报价供应商作为预成交供应商；总得分相同的，按照技术评审得分由高到低进行排序；技术评审得分也相同的，按照报价由低到高进行排序。技术评审得分和报价均相同的，按照专用文件规定的方式确定预成交供应商。专用文件未明确的，采取随机抽取方式确定。

采用经评审的最低价法时，评审委员会将有效谈判报价由低到高顺序排列。最低报价的报价供应商作为预成交供应商。报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序；无法按照技术指标优劣顺序排序的，按照专用文件规定的方式推荐预成交供应商。专用文件未明确的，采取随机抽取方式确定。评审委员会认定为低价恶性竞争的，视为无效报价。

34.2 报价供应商报价高于全体有效报价供应商平均报价 40%以上的，不得推荐为预成交供应商。采用综合评分法评审时，报价供应商的商务和技术得分低于所有有效报价供应商商务和技术得分平均值 30%以上的报价供应商，不得推荐为预成交供应商。

34.3 成交供应商数量、价格

同一类型服务项目通常不得分包，但采购数量金额大或保障范围广，且 1 家供应商履约能力无法满足要求的，可以一包选取 2 家以上成交供应商，依据排名依次递减的原则确定承担任务数量或范围；也可以分成多包，每包确定 1 家供应商。采购机构应当在谈判文件中载明成交供应商数量、承担任务的数量或范围。具体要求见竞争性谈判公告。

确定多家供应商成交的，报价供应商数量通常为成交数量的 3 倍以上；不足 3 倍但达到 2 倍的，按照本章第 41.1 条规定执行；不足 2 倍的，重新组织采购。经评审符合要求的报价供应商数量通常为成交数量的 2 倍以上；不足 2 倍但达到 1.5 倍的，采购机构可以商采购单位相应减少成交数量，经采购单位书面确认后继续组织评审，否则重新组织采购。

成交供应商可以执行各自报价，或按照下列方式处理：

（1）报价高于或等于第一名预成交供应商的，成交价格执行第一名预成交供应商报价，报价低于第一名成交供应商的，执行各自报价；

（2）预成交供应商不接受第一名预成交供应商报价的，视为放弃成交资格，其放弃的数量，按照评审排名，从第一名开始，依次商报价供应商承担。

多家报价供应商成交价格确定方式应当唯一，具体方式见谈判文件专用文件。

35. 出具评审报告

35.1 评审委员会根据全体成员签字的原始评标记录和评审结果编写评审报告。评审报告主要内容 by 评审委员会全体成员逐页签字确认。评审委员会

成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由；只签字未写明不同意见或只写明不同意见未说明理由的，视为无意见；不签字的，不影响评审报告的有效性。

36. 宣布评审结果

36.1 评审委员会组长应当当场向所有报价供应商宣布评审结果，包括报价供应商评审排名和最终报价，无效报价供应商名单和原因等。报价供应商有疑义的，评审委员会应当当场予以解答。

37. 无效报价

37.1 在资格性审查过程中，有下列情形之一的，按照无效报价处理，但符合本文件第 38 条规定的情形除外：

- (1) 未按照谈判文件要求密封的；
- (2) 不具备谈判文件中规定的资格性要求的；
- (3) 法定代表人授权不符合要求的；
- (4) 属于禁止参加报价供应商的；
- (5) 未按照规定交纳谈判保证金的；
- (6) 不符合国家和军队法律法规规定的资格性要求的。

37.2 在符合性审查过程中，有下列情形之一的，按照无效报价处理，但符合本文件第 38 条规定的情形除外：

- (1) 未按照谈判文件要求签署、盖章的；
- (2) 报价有效期不符合谈判文件要求的；
- (3) 技术和商务的实质性条款不满足谈判文件要求的；
- (4) 其他不满足谈判文件载明的符合性要求的。

37.3 有下列情形之一的，属于报价供应商相互串通报价，按照无效报价处理：

- (1) 报价供应商之间约定成交供应商的；
- (2) 报价供应商之间约定部分放弃报价或成交的；
- (3) 同一集团成员的报价供应商按照该集团要求协同报价的；
- (4) 报价供应商之间为谋取成交或排斥特定报价供应商而采取其他联合行动的；
- (5) 国家和军队法律法规规定的其他情形。

37.4 有下列情形之一的，视为报价供应商相互串通报价，按照无效报价处理：

- (1) 不同报价供应商的报价文件由同一单位或个人编制的，以及报价使用同一加密锁或具有相同 Mac 地址的；
- (2) 不同报价供应商委托同一单位或个人办理报价事宜的；
- (3) 不同报价供应商的报价文件载明的项目管理成员为同一人的；
- (4) 不同报价供应商的报价文件异常一致或报价呈规律性差异的；
- (5) 不同报价供应商的报价文件混装、签章混用的；
- (6) 不同报价供应商的报价保证金从同一单位或个人的账户转出的；
- (7) 国家和军队法律法规规定的其他情形。

37.5 有下列情形之一的，属于采购机构、采购单位与报价供应商串通报价，按照无效报价处理：

- (1) 在谈判前开启报价文件并将有关信息泄露给其他报价供应商的；
- (2) 直接或间接向报价供应商泄露评审委员会成员信息的；
- (3) 明示或暗示报价供应商压低或抬高报价价格的；
- (4) 授意报价供应商撤换、修改报价文件的；
- (5) 明示或暗示报价供应商为特定报价供应商成交提供方便的；
- (6) 明示或暗示评审委员会为特定报价供应商成交提供方便的；
- (7) 在报价前与报价供应商就采购项目进行实质性谈判的；

- (8) 与报价供应商为谋求特定报价供应商成交而采取其他串通行为的；
- (9) 国家和军队法律法规规定的其他情形。

37.6 有下列情形之一的，属于虚假报价，按照无效报价处理：

- (1) 使用通过受让或租借等方式获取资格、资质证书的；
- (2) 使用伪造证书、证件或印章的；
- (3) 提供虚假财务状况、检测报告、业绩或发票的；
- (4) 提供虚假项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明的；
- (5) 提供虚假信用状况的；
- (6) 提供虚假样品或借用、冒用其他报价供应商样品的；
- (7) 存在其他弄虚作假行为的；
- (8) 国家和军队法律法规规定的其他情形。

37.7 谈判文件中明确的其他应当视为无效报价的情形。

38. 通过资格性、符合性审查的特殊情形

38.1 报价文件有下列情形之一的，但其他方面符合要求，应当认定通过资格性、符合性审查：

(1) 密封时未加盖、少加盖公章或密封章，但密封完好、完整标明了报价供应商名称且得到报价供应商现场认可的；

(2) 正副本数量齐全、密封完好，但未按照谈判文件要求进行分装或统装的；

(3) 除谈判文件规定要求法定代表人或授权代表签字以外，其他未签字的；

(4) 除谈判文件规定要求加盖报价供应商等公章以外，其他未盖章或加盖相关专用章的；

(5) 报价文件印刷装订不规范、书写有错误，资格证明文件与报价文件混装，报价文件未标明正副本但能分辨出报价文件主体的。

评审委员会、采购机构不得将谈判文件未明确的内容作为判定报价供应商无效报价的依据，但违反国家和军队有关法律法规规定的情形除外。

39. 终止竞争性谈判采购活动

39.1 有下列情形之一的，应当终止竞争性谈判采购活动：

（1）报名参加或实质性响应报价供应商不足 3 家的，符合本章第 41.1 条情形的除外；

（2）出现影响采购公平公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，取消采购任务的。

40. 终止评审

40.1 在评审过程中，有下列情形之一的，评审委员会应当终止评审，并书面说明情况：

（1）谈判文件存在重大歧义、缺陷，导致评审工作无法进行的；

（2）谈判文件存在明显的倾向性、排他性或歧视性的；

（3）谈判文件违反国家和军队强制性规定的；

（4）参加报价供应商均不符合相关要求的；

（5）报价供应商报价均超预算，且采购单位无法追加预算的；

（6）有关报价供应商和个人干预评审委员会依法独立评审的；

（7）采购活动中出现违法、违规情形的；

（8）国家和军队法律法规规定的其他情形。

41. 特殊情形的处理规定

41.1 报价供应商或通过资格性、符合性审查的报价供应商只有 2 家且预算 500 万元以下项目，或重新组织采购仍只有 2 家报价供应商响应的项目，评审委员会认为谈判文件无倾向性或排他性条款，供应商选择程序合规的，由采购机构报上级采购管理部门批准，并经采购单位同意后，按照原评审方法和评审标准继续组织评审。

41.2 按照 41.1 条程序组织的项目，评审委员会或采购机构认为存在价格虚高风险的，可以提出审价方式定价结算。

六、成交

42. 成交供应商公示

42.1 评审结束后2个工作日内，采购机构在军队采购网（www.plap.mil.cn）上公示评审结果，公示期不少于3个工作日。在公示期内无异议的，采购机构将评审结果报采购单位；有异议的，报价供应商可以依据谈判文件规定的方式提出质疑。

42.2 成交供应商无正当理由放弃成交的，不予退还谈判保证金，由采购管理部门依规处理。

42.3 成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

- （1）属于谈判文件规定的虚假报价的；
- （2）向采购单位、采购机构、评审委员会成员行贿或进行其他不正当利益输送的；
- （3）属于恶意低价竞争，报价明显低于合理成本且不能证明其报价合理的；
- （4）属于谈判文件规定的无效报价情形，但在评审过程中未被评审委员会发现的；
- （5）属于谈判文件规定的串通报价的；
- （6）出现干扰或影响评审客观公正行为的；
- （7）存在其他违法违规行为的；
- （8）国家和军队法律法规规定的其他情形。

成交供应商在签订正式合同前，受到禁止参加军队采购活动处罚且本项目在处罚范围内的，取消成交资格。成交供应商被取消或放弃成交资格的，

采购单位可以按照评审排名结果依次递补确定成交供应商，但剩余有效报价供应商数量应当达到需要递补报价供应商数量的2倍，否则由采购机构重新组织采购。

43. 成交通知

43.1 评审结果公示无异议后2个工作日内，采购机构以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》，同时向未成交供应商发出《未成交通知书》。

七、质疑、投诉和投诉复议

44. 质疑

44.1 供应商认为谈判文件、谈判过程、成交结果使自己权益受到损害的，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商应当在规定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（1）领取资格预审文件的供应商，对资格预审文件的质疑应当在提交资格预审申请文件截止时间 2 日前提出。

（2）领取谈判文件的供应商，对谈判文件的质疑应当在申领谈判文件之日起3个工作日内提出。

（3）报价供应商对谈判过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起3日内提出。

（4）报价供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公示期内提出。

44.2 报价供应商应当按照谈判文件规定的程序和渠道提出质疑，质疑函主要包括下列内容：

- （1）报价供应商名称、通讯地址、联系人及联系电话；
- （2）质疑采购项目的名称、编号；
- （3）具体质疑事项和请求；
- （4）事实依据；

(5) 法律依据;

(6) 提出质疑的日期。

44.3 质疑函应当由法定代表人或其授权代表签字，并加盖公章。授权代表应当提供由法定代表人签署的授权书，载明被授权人的姓名、职务、授权范围和时间期限，并加盖公章。

44.4 质疑受理单位及联系方式见【报价供应商须知前附表】。

45. 投诉

45.1 质疑受理单位拒收质疑函或未在规定期限内作出答复，以及对质疑答复及处理结果不满意的，质疑供应商可以在质疑答复期满之日起15个工作日内，向投诉受理部门提出书面投诉。

45.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书正本和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。投诉书应当包括下列内容：

- (1) 投诉人和被投诉人的名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料;
- (3) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 法律依据;
- (6) 提起投诉的日期。

45.3 投诉书应当由法定代表人或其授权代表签字，并加盖公章。法定代表人授权其他人办理采购投诉事宜，应当在正本中签署授权书；授权书应当载明被授权人的姓名、职务、授权范围和时间期限，并加盖公章。

45.4 受理、处理投诉申请部门及联系方式见【报价供应商须知前附表】。

46. 投诉复议

46.1 投诉人对投诉受理部门的投诉处理决定不服或投诉受理部门逾期未

作处理的，可以自收到投诉处理决定书15个工作日内，提出投诉复议申请。

46.2投诉复议申请人应当提交投诉复议申请书和必要的证明材料，并按照被申请人与复议事项有关当事人数量提供申请书副本。投诉复议申请书应当包括下列内容：

- （1）申请人和被申请人名称、通讯地址、联系人、联系电话；
- （2）投诉和投诉处理决定情况说明及相关证明材料；
- （3）具体、明确的复议事项和与复议事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）法律依据；
- （6）申请投诉复议的日期。

46.3投诉复议申请书应当由法定代表人或其授权代表签字，并加盖公章。法定代表人授权其他人办理投诉复议事宜，应当在正本中签署授权书；授权书应当载明被授权人的姓名、职务、授权范围和时间期限，并加盖公章。

46.4受理、处理投诉复议申请部门及联系方式见【报价供应商须知前附表】。

八、签订合同

47. 签订合同

47.1成交供应商在采购机构发出《成交通知书》之日起30日内，依据谈判文件、成交供应商报价文件和澄清承诺，与采购单位签订采购合同。

47.2采购合同不得对谈判文件和成交供应商报价文件作实质性修改，采购单位不得向成交供应商提出任何不合理要求，作为签订合同的条件。谈判文件、成交供应商报价文件、补充文件、澄清承诺等，均为签订合同的依据。

47.3签订合同后，成交供应商不得将成交项目整体转包或将项目拆分后分别向他人转包，不得违反谈判文件、报价文件和合同约定，擅自将合同分

包，一经查实将按有关规定进行严肃处理。

47.4 未经甲方允许，乙方不得在合同未生效前履行合同相关义务。

九、解释权限

48. 解释权限

48.1 本谈判文件由采购机构负责解释。

附页 1 谈判文件更正确认函

谈判文件更正确认函

（采购机构名称）：

我单位对_____采购项目（项目编号：_____）的谈判文件更正信息已收悉。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

____年__月__日

附页 2 质疑函（格式）

质 疑 函

质疑供应商名称：_____

通讯地址：_____

法定代表人：_____联系电话：_____

授权代表：_____联系电话：_____

（质疑受理单位名称）：

针对你单位组织的____采购项目（项目编号：____），我单位现就以下问题提出质疑：

一、质疑事项和与之相关的请求

二、事实依据

三、法律依据

.....

质疑供应商名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

____年____月____日

附页 3 投诉书（格式）

正 本

投 诉 书

投诉人名称：_____

通讯地址：_____

法定代表人：_____联系电话：_____

授权代表：_____联系电话：_____

被投诉人名称：_____

通讯地址：_____

联系人：_____联系电话：_____

（投诉受理部门名称）：

针对（质疑受理单位名称）组织的____采购项目（项目编号：____），
我单位现就以下问题提起投诉：

一、投诉事项和与投诉事项相关的请求

二、事实依据

三、法律依据

四、质疑和质疑答复情况及相关证明材料

.....

投诉人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

____年____月____日

第二章 合同通用条款

一、定义

（一）“合同”是指甲方和乙方（以下简称双方）已达成的协议。

（二）“甲方”是指采购物资和相关服务的采购单位，或者受采购单位委托的采购机构。

（三）“乙方”是指中标（成交）后提供物资和相关服务的供应商。

（四）“合同金额”是指根据合同约定，在乙方全面正确地履行合同义务时支付给乙方的款项。

（五）“物资”是指乙方根据合同约定向甲方交付的产品。

（六）“服务”是指乙方根据合同约定向甲方交付或实施的服务。

二、质量标准和保证

（一）质量标准

1. 本合同下交付的物资应当符合采购文件所述的标准。如果没有提及适用标准，则应当符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

2. 采用中华人民共和国法定计量单位。

3. 乙方交付的物资还应当符合国家有关安全、环保、卫生等规定。

（二）质量保证

1. 乙方应当保证交付物资是全新的、未使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求。

2. 在质量保证期内出现的产品质量问题，甲方应当以书面形式通知乙方。乙方收到通知后应当在约定的响应时间内免费维修或更换有缺陷的物资或部件。

3. 乙方在约定的时间内未能解决质量问题，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

三、物资编目编码、打码贴签要求

（一）乙方应当配合甲方完成合同内采购物资的编目编码工作，按照统一要求，提供物资相关数据信息，配合甲方做好编目数据采集工作。涉密信息应当按照国家、军队安全保密有关规定进行处理，确保不发生失泄密问题。

1. 乙方可通过军队采购网互联网网站（www.plap.mil.cn），下载安装编目用户终端软件。按要求录入采购物资数据，导入技术规范、产品说明书、图片等便于物资识别的电子文件资料，生成编目申请数据包，提交甲方或承担军队资产编目编码职能的单位。

2. 乙方应当配合甲方或承担军队资产编目编码职能的单位，补充完善编目数据。

3. 乙方通过甲方接收赋码后的编目数据包，导入编目用户终端软件，获取品种码，正确填入合同文本，用于打码贴签、验收结算等。

4. 甲方有单件管理需要的，乙方应当依据规则或示例程序自行生成单件码。

（二）乙方应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。

1. 物资标识标签格式、张挂位置、材质、码制等内容，应当符合军队有关要求。

2. 物资标识标签上的品种码应当与合同物资明细表中的品种码完全一致。

（三）物资编目数据填报和打码贴签情况，列入出厂检验、到货检验内容，编目数据、标识标签不符合规范要求的，不予通过，不得进入物资储存单位。乙方应当在7日内完成整改，并重新进行检验。

四、包装及技术材料

（一）乙方提供的物资采用国家或行业规定的标准进行包装，包装费用由乙方承担。

（二）乙方提供的物资、技术材料，应当有详细的说明，包括物资的规

格、技术指标及外观质量情况等，并附检验合格证和保修保养证书。

1. 乙方所出售的全部物资均应当按标准保护措施进行包装，包装应当适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保物资安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

2. 每一个包装箱内应当附一份详细装箱清单。

五、知识产权

乙方应当保证甲方在使用物资和服务时不受第三方提出侵犯其知识产权的指控，对此甲方不承担任何连带责任或赔偿责任。

六、合同的变更和解除

（一）因合同变更、解除造成损失的，过错方应当按照合同约定或者国家法律法规承担赔偿责任，双方都有过错的，应当按照合同约定或者国家法律法规各自承担相应的责任。

（二）合同履行中，存在以下情形之一的，经双方协商一致，并由甲方按照军队有关规定办理审批后，可以变更合同：

1. 甲方需要追加或者减少与合同标的相同的物资或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商，进行协议追加或者减少；追加采购金额不得超过原合同采购金额的 10%；按照预先采购结果、共享共用采购结果等订立的采购合同，其变更适用情形另有规定的，按照有关规定执行。

2. 因产品停产、技术升级等不可预知的客观原因导致合同难以履行，需要更换同品牌升级产品或者同品质升级服务，甲方可以视情组织专家论证，签订合同变更协议，但合同标的单价不得提高。

3. 甲方因职能任务调整，需要由其他军队单位承接合同权利义务，或者乙方名称、住所等信息依法登记变更的，可以对合同相应信息进行变更。

4. 继续履行合同将损害国家或者军队利益，通过合同变更能够消除相应

损害的，可以变更合同。

5. 国家法律法规规定或者合同约定的其他合同变更的情形。

（三）合同履行中，存在以下情形之一的，甲方有权解除合同：

1. 因不可抗力无法履行合同，不能实现合同目的的；

2. 继续履行合同将损害国家或者甲方利益，且无法通过合同变更或者中止方式解决的；

3. 采购任务调整或者取消，不能通过合同变更方式达成新协议的；

4. 乙方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同主要义务的；

5. 乙方迟延履行合同主要义务，经催告后在限定合理整改期限内仍不履行的；

6. 乙方存在违规违约行为致使不能实现合同目的的；

7. 乙方发生控股关系、经营范围等重大实质性变化，不符合合同约定的；

8. 国家法律法规规定或者合同约定的其他情形。

（四）解除合同时，合同尚未履行的部分终止履行；对于乙方已履行的部分，双方区分情形，按照以下约定办理：

1. 合同已履行并验收合格的部分，乙方没有违规违约行为的，甲方应当按照合同办理支付结算；乙方存在违规违约行为的，甲方应当按照本合同约定扣除违规违约赔偿费用后，办理支付结算。

2. 合同已履行部分存在质量瑕疵的，甲方有权要求乙方采取修理、重作、更换、双方协商减价等补救措施，验收合格后，按照本项第 1 条办理支付结算。

3. 合同已履行部分根据甲方要求经乙方补救后仍未达到合同约定要求的，甲方有权拒绝支付相应的费用。

4. 乙方对合同解除负有主要过错责任的，甲方有权拒绝接收合同已履行部分物资。

5. 合同已履行部分，甲方按照本合同约定拒绝接收的，乙方应当按照法律要求恢复原状。

七、履约监督

（一）乙方应当接受甲方对其资质和履约能力进行监管，并保证在其资质和履约能力发生变化时向甲方通报，乙方存在法律规定的丧失或者可能丧失合同履行能力有关情形时，甲方有权中止合同履行：

1. 经营状况严重恶化的；
2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；
3. 丧失商业信誉的；
4. 有丧失或者可能丧失履行合同能力的其他情形。

甲方中止合同履行的，应当及时通知乙方。乙方提供适当担保的，甲方应当恢复履行。如果乙方在合理期限内未恢复履行能力且未提供适当担保的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

（二）在不妨碍乙方正常生产、作业的情况下，甲方有权不定期对物资生产进度和过程质量管控情况进行监督检查，乙方承诺予以配合，如实反映情况，提供相关材料。

（三）乙方对于军队采购管理部门、纪检监察部门、审计部门等职能部门开展的调查，承诺予以配合，如实反映情况，提供相关材料。

（四）乙方在合同订立、履行过程中，存在违法、违规、违约行为经查实的，承诺愿意无条件接受军队采购管理部门根据军队采购有关规定给予的书面警告、限制参加军队采购活动等处罚。

八、转包与分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包。

（二）乙方不得将合同分包，采购文件允许并在投标（报价）文件中说明的情形除外。

（三）合同分包履行的，乙方应当与分包承担主体就分包项目向甲方承担连带责任。

九、争议解决方式

合同履行过程中，发生争议时，按照下列方式解决：

（一）甲方和乙方协商解决。

（二）协商不一致的，甲方或者乙方向采购机构负责合同履约的部门反映情况，请求第一次调解处理；第一次调解不成功的，向军级单位采购管理部门或者同等权限的采购管理部门请求第二次调解处理。

十、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（一）采购合同及合同履行过程中双方协商达成的变更或补充协议；

（二）中标（成交）通知书；

（三）投标（报价）文件；

（四）招标（采购）文件；

（五）标准、规范及有关技术文件，图纸；

（六）其他合同文件。

十一、其他

（一）合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（二）本合同按照军队合同备案管理规定统一编号后，报相关部门备案。

第三章 报价文件内容及格式

报价文件分为“价格文件”“商务技术文件”和“资格证明文件”，包括但不限于本章所述内容，本章提供格式文件的请按格式要求制作。

报价供应商制作报价文件时，应当对照《资格性审查表》《符合性审查表》《商务评审标准表》《技术评审标准表》提供尽可能详细的证明材料。

军队服务类项目竞争性谈判

报 价 文 件

一、价格文件

项目名称：_____

项目编号：_____

包 号：_____

报价供应商：_____（盖章）

____年__月__日

附件 1-1 报价一览表

报价一览表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 包号：_____ 金额单位：元

序号	服务名称	计量 单位	数量	单价 (含税)	金额 (含税)	交付时间/ 服务期限	交付(服务) 地点
合 计							
报价总价(人民币大写):				(小写)¥			
说明: 金额=单价×数量, 报价总价=金额之和。(采购机构可以根据服务项目实际调整本表内容)							

报价供应商全称: (盖章)

法定代表人(或授权代表): (签字)

____年__月__日

附件 1-2 价格构成表

价格构成表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 包号：_____ 金额单位：元

服务内容	计量单位	数量	总价	价 格 组 成							
				单价	费用 1	费用 2	费用 3		管理费用	利润	税金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
服务总金额（大写人民币）：				（小写）¥							
说明：1. 项 4=项 3×项 5 2. 项 5=项 6+项 7+项..... （根据服务项目实际情况，自行拟制价格构成表格式）											

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

____年____月____日

※附件 1-3 其他与价格有关的材料、文件

其他与价格有关的材料、文件
(由报价供应商根据项目需求自行拟定)

军队服务类项目竞争性谈判

报 价 文 件

二、商务技术文件

项目名称：_____

项目编号：_____

包 号：_____

报价供应商：_____（盖章）

____年__月__日

附件 2-1 符合性审查索引表

符合性审查索引表

报价供应商务必在商务技术文件正文前制作本索引表。

序号	符合性审查项目	文件名称 / 页码
1		
2		
3		
4		
.....		
备注：报价供应商按照《符合性审查表》编制此表。报价供应商应当根据本单位实际情况和报价文件内容填写，并标注相关证明材料在报价文件的位置页码。“报价文件签字、盖章齐全完整”等无法填写具体页码的符合性审查项目，可以不填写。报价供应商不得虚报、瞒报、漏报或虚假承诺。		

附件 2-2 商务评审索引表

商务评审索引表

报价供应商务必在商务技术文件正文前制作本索引表。

序号	采购机构填写			报价供应商填写	
	评审项目	计分模型	标准分值	指标值或评分项	文件名称 / 页码
	合 计				
一	项目 1				
1	指标 1				
2	指标 2				
3	指标 3				
					
二	项目 2				
1	指标 1				
2	指标 2				
3	指标 3				
					
备注：报价供应商按照《商务评审标准表》编制此表。报价供应商应当根据本单位实际情况填写指标值或评分项，并标注相关证明材料在资格证明文件或商务技术文件的位置页码，报价供应商不得虚报、瞒报、漏报或虚假承诺。					

附件 2-3 技术评审索引表

技术评审索引表

报价供应商务必在商务技术文件正文前制作本索引表。

序号	采购机构填写			报价供应商填写	
	评审项目	计分模型	标准分值	指标值或评分项	文件名称 / 页码
	合 计				
一	项目 1				
1	指标 1				
2	指标 2				
3	指标 3				
					
二	项目 2				
1	指标 1				
2	指标 2				
3	指标 3				
					
备注：报价供应商按照《技术评审标准表》编制此表。报价供应商应当根据本单位实际情况填写指标值或评分项，并标注相关证明材料在资格证明文件或商务技术文件的位置页码，报价供应商不得虚报、瞒报、漏报或虚假承诺。					

附件 2-4 谈判函

谈判函

（采购机构名称）：

我方参加贵部组织的（项目编号和项目名称）采购活动，并对（包号或服务名称）进行谈判。

一、按照谈判文件要求提交报价文件正本____份和副本____份，电子版报价文件____份。其中，“价格文件”____份单独密封提交。

二、我方已完全理解谈判文件的全部内容，自愿接受并执行谈判文件的全部条款。

三、本报价有效期自提交报价文件的截止之日起____日内有效。

四、我方在参与谈判前已仔细研究了谈判文件和所有相关材料，同意谈判文件的相关条款。

五、我方声明提供的报价文件及一切材料和承诺均真实有效。由于我方提供材料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵部要求，提供与谈判有关数据或信息。我方承诺完全按照谈判文件有关内容履约。

六、我方承诺自愿遵守、执行军队采购政策法规。

七、联系方式

联系人：_____ 电话：_____ 传真：_____

地址：_____ 邮政编码：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

银行账号：_____

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

____年____月____日

附件 2-5 商务条款响应偏离表

商务条款响应偏离表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 包号：_____

序号	评审项目	商务评审要求	商务响应	偏离度	文件名称 / 页码	备注

说明：报价供应商应当对照专用文件规定的商务要求，逐条如实填写所投服务的具体响应，注明无偏离、正偏离或负偏离，并在备注中注明偏离的具体内容。负偏离应当如实注明。本表中带“★”号条款出现负偏离，视为无效报价。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

____年____月____日

※附件 2-6 技术指标参数响应偏离表

技术指标参数响应偏离表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 包号：_____

序号	评审项目	技术评审 要求	技术要求 响应	偏离度	文件名称 / 页码	备注

说明：报价供应商应当对照专用文件规定的技术要求，逐条如实填写所投服务的具体技术要求，注明无偏离、正偏离或负偏离，并在备注中注明偏离的具体内容。技术要求响应栏如果原文完全复制谈判文件技术要求，作无效报价处理。负偏离应当如实注明。本表中带“★”号条款出现负偏离，视为无效报价。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

____年____月____日

附件 2-7 交付清单

交付清单

项目名称：_____ 项目编号：_____ 包号：_____

序号	交付内容	交付时间	交付地点	交付方式	数量	备注
说明：本表内容可以根据服务项目实际调整						

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

____年____月____日

※附件 2-8 易损易耗件清单

易损易耗件清单

项目名称：_____ 项目编号：_____ 包号：_____ 金额：元

序号	易损易耗件名称	规格型号	品牌	单位	单价	原产地	备注

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

____年____月____日

※附件 2-9 服务方案

服务方案

（由报价供应商根据项目需求及技术评审表中的评审细则，自行拟定）

※附件 2-10 同类项目业绩

同类项目业绩

项目名称：_____ 项目编号：_____ 包号：_____

序号	用户名称	项目名称	服务内容	合同有效金额 (万元)	签订日期	用户联系人及电话	页码
合计							

说明：

1. 本表内容根据服务项目实际调整。
2. 同类项目指本次谈判的服务或同类服务，具体在评审标准中明确范围。合同有效金额是指合同中本次谈判的相同服务或同类服务金额。该表严格按照《商务评审标准表》明确的相关要求填报。
3. 服务内容包括同类项目，服务名称等。
4. “页码”栏中填写业绩材料所在“商务技术文件”中的页码位置。
5. 合同缔约方存在控股或管理关系的，该合同无效。
6. 报价供应商提供虚假合同的，按虚假报价处理。

附件 2-11 财务社保数据统计表

财务社保数据统计表

数据项目 \ 年 度	____年度	____年度	____年度	3 年平均数	文件名称 / 页码
资产总额（万元）					
净资产（万元）					
净利润（万元）					
主营业务收入（万元）					
资产负债率					
____年度纳税总金额（万元）					
____年度缴纳社保金额（万元）					
____年度缴纳社保人数					
____年度人均社保金额（元）					
※____年当地最低工资标准（元）					
※人均社保金额/____年当地最低工资标准					
说明：					
1. 采购机构根据评审标准具体内容确定本表具体项目。					
2. 纳税和社保情况依据税务（社保）部门或银行出具的相关凭证如实填写，相关凭证复印件附后。其他内容依据会计师事务所出具的《审计报告》中相关数据如实填写。					
3. “页码” 栏中填写数据所在《商务技术文件》或《资格证明文件》中的页码位置。					
4. 评审委员会审核发现《财务社保数据统计表》与《审计报告》等证明材料中数据不					

一致的，以证明材料实际数据为准。

※附件 2-12 供应商不转包、不挂靠、不违法违规分包承诺书

供应商不转包、不挂靠、不违法违规分包承诺书

项目名称：_____

我单位清楚知悉参加国防科技采购（科研项目外协）活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，严格按照法律法规、合同条款和投标承诺履行职责及义务。

二、我单位在采购活动中保证无任何挂靠行为。

三、如我单位中标后，在本项目实施过程中，保证不转包，不违法违规分包。

四、我单位和我本人清楚知悉国家法律、军队法规、行政法规、地方性法规及规范性文件中有关转包、违法违规分包情形及相关处罚规定。

五、我单位如被查实在本项目建设过程中存在转包、挂靠、违法违规分包行为，我单位承担直接责任主体法律责任，法定代表人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

授权代表签字：

法定代表人签字：

盖供应商单位公章

※附件 2-13 其他材料

其他材料

（报价供应商根据评审内容，自行添加其他资料）

军队服务类项目竞争性谈判

报 价 文 件

三、资格证明文件

项目名称：_____

项目编号：_____

包 号：_____

报价供应商：_____（盖章）

____年__月__日

附件 3-1 资格证明文件索引表

资格证明文件索引表

报价供应商务必在资格证明文件正文前制作本索引表。

序号	资格性审查项目	资格证明文件 位置页码
一	一般资格性审查内容	
1		
2		
3		
		
二	特定资格性审查内容	
1		
2		
3		
		

备注：报价供应商按照《资格性审查表》编制此表。报价供应商应当根据本单位实际情况和报价文件内容填写，并标注相关证明材料在资格证明文件的位置页码。“密封满足谈判文件要求”可以不填写。报价供应商不得虚报、瞒报、漏报或虚假承诺。

附件 3-2 工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证

工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证

附件 3-3 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件
（正面）

法定代表人身份证复印件
（反面）

身份证关键信息应当清晰可辨，否则视为无效报价。

报价供应商全称：（盖章）

____年____月____日

附件 3-4 法定代表人授权书

法定代表人授权书

（采购机构名称）：

（报价供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为（项目编号）的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字）

____年____月____日

附：

授权代表姓名：_____

职 务：_____

移动电话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

通讯地址：_____

授权代表身份证复印件
（正面）

授权代表身份证复印件
（反面）

身份证关键信息应当清晰可辨，否则视为无效报价。

注：授权书后应当附授权代表在报价前 4 个月内（不含报价当月）任意 1 个月由报价供应商缴纳社保证明材料。

附件 3-5 供应商承诺声明

供应商承诺声明

（采购机构名称）：

我单位自愿参加贵部组织的（项目名称）、（项目编号）采购活动，承诺声明如下：

一、供应商诚信承诺

1. 如实编写报价文件，对报价文件中提供的文件材料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

2. 因单位转制、兼并、股改等特殊情况，无法提供原始材料、财务数据、资产情况等，造成单位信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。

3. 在提供报价文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃成交资格并无条件接受相应处罚。

二、保密承诺

1. 严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。

2. 不得以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

3. 不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

4. 谈判文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

5. 未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。

三、诚信责任保证金承诺

1. 严格遵守《供应商诚信承诺》，若受到1年、2年、3年禁止参加军队采购活动处理的，同意缴纳本项目采购预算金额1%、1.5%、2%的诚信责任保

资金（按照四舍五入原则，取整到千元），最低额度为 10 万元，最高额度为 200 万元。

2. 同意至恢复参加军队采购活动资格之日前，缴纳诚信责任保证金。逾期不缴纳的，不予恢复参加军队采购活动资格；自禁止性处理期满之日起超过 6 个月不缴纳的，给予终身禁止处理。如恢复参加军队采购活动资格之日起 3 年内再次受到 1 年以上（含）禁止参加军队采购活动处理的，同意前述保证金不予退还，并同意再次按照被处理的采购项目预算金额以及处理年限对应的比例重新缴纳保证金，在未缴纳之前不得参加军队采购活动。

3. 若经查实采取串通谈判手段取得成交资格，已进入履约阶段的，同意按照军队采购合同管理和供应商管理有关规定，接受相应处理；需继续履约但存在明显价格风险的，同意扣除利润，按照审定的实际成本结算，审定结果高于合同金额的，按照合同执行，接受相应违规处理；对于已完成履约和结算的，同意根据审价认定的实际成本支出，退还军队超额付款部分，接受相应违规处理。审价所需费用由我方承担。

4. 给部队造成损失的，同意按照国家法律和合同约定，予以相应经济赔偿。

四、未被列入违法失信名单承诺

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

五、关联关系企业不参与采购活动承诺

与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。

我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。

我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。

我单位提供的业绩证明材料中，合同缔约方不存在控股或管理关系。

六、前 3 年没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

七、没有发生过重大质量安全事故的书面声明

我单位近 3 年没有发生过重大质量安全事故。

八、非外资独资企业或控股企业的书面声明

我单位为非外资独资企业或控股企业。

九、具备履约专业能力的书面声明

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

____年____月____日

附件 3-6 纳税证明材料

纳税证明材料

附件 3-7 缴纳社会保障金证明材料

缴纳社会保障金证明材料

附件 3-8 近 1 年会计师事务所出具的审计报告或报价截止时间前 3 个月开户行出具的资信证明

近 1 年会计师事务所出具的审计报告

（报价供应商属于集团公司母公司的，如提供集团公司合并财务报表，应当能够体现母公司财务报表数据且以母公司数据为准，不能体现的应当同时提供母公司的财务报表；合并报表无法拆分且未提供母公司财务报表的，相应评分以零分处理。）

附件 3-9 谈判保证金缴纳证明材料

谈判保证金缴纳证明材料

（本项目免缴谈判保证金）

免缴谈判保证金承诺函

致：_____（采购人名称）

按照谈判文件的规定，我单位郑重承诺如下：

我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等国家和军队法律、法规和招标文件约定条款。如果存在招标文件约定的谈判保证金不予退还的情形，将于收到招标人书面通知 7 日内将招标文件约定的谈判保证金足额缴纳至招标人指定账户。我单位对上述承诺的真实性负责。

如有虚假，我单位愿意承担弄虚作假等相关法律责任。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

____年____月____日

※附件 3-10 其他资料

其他资料

（报价供应商根据谈判文件规定的资格要求，自行添加其他资料）

军队服务类项目竞争性谈判文件（2.0 版）

专用文件

项目名称：态势感知与统一管控安全管理软件开发服务

项目编号：2025-YKDZDK-F3006

采购机构：某学院（盖章）

2025 年 04 月 02 日

（与《军队服务类项目竞争性谈判文件通用文件（2.0 版）》配套使用）

特别提示

一、本项目谈判文件由通用文件和专用文件共同组成，通用文件为军队服务类竞争性谈判项目的一般性说明，专用文件为本项目特定要求的具体描述。通用文件与专用文件不一致的，以专用文件为准。

采购机构未提供通用文件的，请从军队采购网（www.plap.mil.cn）“采购标准规范”栏下载，并注意下载文件为《军队服务类项目竞争性谈判文件（2.0版）通用文件》。

二、报价供应商应当诚实守信，不得虚假报价。请认真阅读通用文件第三章“报价文件内容及格式”中的“供应商承诺声明”，并签字盖章确认。评审委员会和采购机构视情核实报价材料真伪，一经核实属于虚假报价的，将按照无效报价处理，并将违规情形报告采购管理部门，依法依规予以处罚。

三、报价供应商参加本目前，应当在军队采购网登记备案，如实提供相关材料，未在军队采购网登记备案的，不得参加采购活动。备案材料可作为资格性审查和评审的依据。

四、报价供应商应当特别留意谈判文件上载明的报价开始截止时间和地点，逾期送达的报价文件将被拒收，谈判时法定代表人（或非法人组织主要负责人，下同）应当随身携带身份证（原件），授权代表应当随身携带身份证（原件）、法定代表人授权书和授权代表在报价前4个月内（不含报价当月）任意1个月由报价供应商缴纳社保证明材料的复印件，代缴社保证明材料不予认可。未按上述要求提供材料的，报价文件将被拒收。

五、谈判保证金应当采取非现金方式缴纳。采取汇款方式缴纳的，谈判保证金应当从报价供应商的银行账户缴纳且在报价截止时间前到达采购机构账户内，否则视为无效报价；报价供应商在汇款时应当在备注信息中注明本项目的编号及用途（如“项目编号，谈判保证金”），以便采购机构的财务

人员查证入账。采取银行保函方式缴纳的，应当提供 1 份银行保函原件，谈判时单独提交。未按规定缴纳谈判保证金的，视为无效报价。

六、请仔细检查谈判文件要求提交相关证书的有效期。

七、请仔细检查报价文件是否按要求加盖单位公章、签名、签署日期、胶装成册及密封。报价文件需要签字处，法定代表人应当签字或盖章（签名章和方章均可），报价授权代表应当签字。

八、带“★”号条款均为实质性响应指标要求，应当全部响应。若有一项带“★”条款未响应或不满足，均视为非实质性响应谈判文件，按无效报价处理。

九、报价供应商编制报价文件，应当按照谈判文件通用文件第三章“报价文件内容及格式”中的附件表格要求（采购机构根据项目情况对第三章内容进行调整的，以调整后的内容为准），认真填写《资格证明文件索引表》《符合性审查索引表》《商务评审索引表》和《技术评审索引表》，如实填写报价情况和相关证明材料在报价文件中的位置页码。未填写上述索引表的，视为无效报价。本标准文本试行期间，报价文件中索引表填写不完整的，允许澄清。

十、报价供应商提供会计师事务所出具的近 3 年审计报告，应当包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表（无所有者权益表的提供书面说明）、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2 个注册会计师的签字和盖章。军队单位或事业单位无法提供审计报告的，可由上级管理部门批复的决算或内部会计报表代替。

十一、报价供应商如有两个以上名称且在报价文件中同时出现的，应当提供市场监管部门出具的其为同一单位书面证明材料；军队单位或事业单位，可以提供其上级主管部门出具的书面证明材料。

十二、本谈判文件中所有时间均为北京时间。文件中“近*年/月”“最近*年/月”“前*年/月”均是指以谈判截止时间为基准点向前推算。谈判截止时间在6月1日（不含）前，近3年财务报表指上年度之前的3年（不含上年度），谈判截止时间在6月1日（含）后，近3年财务报表指本年度之前的3年（含上年度），特别说明除外。

十三、本次谈判以包为单位，报价供应商应当对所投包内所有服务进行报价，否则视为无效报价。报价供应商对同一种服务只允许有唯一报价，任何有选择的报价或有附加条件的报价，均视为无效报价。

十四、报价文件中相关复印材料应当清晰可辨，谈判中请自带原件备查，如材料模糊且不能现场提供原件，视为该项材料无效。

十五、报价供应商发现购买谈判文件时提交的相关材料被盗用或复制，应当通过法律途径解决，追究侵权者责任。

十六、报价供应商成交的，不得转包，未经合同约定允许不得分包。一经发现转包和违规分包行为，相关企业均将受到相关处罚。

十七、本谈判文件通用条款主要依据军队采购相关法规规定拟制，专用条款由采购机构根据项目情况拟制；对谈判文件有疑问的，由编制谈判文件的采购机构解释。军队相关规定未明确事项可参照政府采购相关法规规定执行。

目 录

第四章 报价供应商须知前附表	66
附表 1 资格性审查表	70
附表 2 符合性审查表	73
附表 3 商务评审标准表（综合评分法）	75
附表 4 技术评审标准表（综合评分法）	77
附表 5 价格评审标准表（综合评分法）	80
第五章 竞争性谈判公告	81
第六章 采购项目商务和技术要求	85
一、商务要求	85
二、技术要求	86
第七章 合同样本	89
一、项目信息	90
二、合同标的及金额	错误！未定义书签。
三、合同履行的时间、地点及方式	错误！未定义书签。
四、应用场景、服务内容和标准	错误！未定义书签。
□五、服务实施分期考核内容及标准	错误！未定义书签。
六、履约验收	错误！未定义书签。
□七、物资编目编码、打码贴签要求	错误！未定义书签。
□八、保密条款	错误！未定义书签。
□九、履约保证金	错误！未定义书签。
十、资金结算	错误！未定义书签。
十一、违约责任	错误！未定义书签。
十二、争议解决方式	错误！未定义书签。
十三、合同生效	错误！未定义书签。
十四、其他事项	错误！未定义书签。

第四章 报价供应商须知前附表

本表是对本项目需重点关注内容的集中说明。专用文件与通用文件存在不一致的地方，以专用文件要求为准。

序号	谈判报价相关事项	项目具体要求 (见专用文件)	通用要求 (见通用文件)
1	项目概况	态势感知与统一管控安全管理软件开发服务竞争性谈判 采购机构: <u>某学院</u> 联系人: <u>李助理、南老师</u> 联系方式: <u>0551-65926823、18019920795</u> 项目预算: <u>60 万元 (人民币、含税)</u> 最高限价: <u>60 万元 (人民币、含税)</u>	
2	报价供应商资格条件	第五章“竞争性谈判公告”第四条	第 3.2 条
3	谈判文件申领时间	2025 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 9 日，每日上午 9:00 至 11:30，下午 15:00 至 17:30。	第 7.1 条
4	组织现场踏勘或召开标前答疑会	现场踏勘: ☐是 ☒否 标前答疑会: ☐是 ☒否	第 7.2 条
5	信息发布媒体	《军队采购网》:www.plap.cn	第 8.1 条
6	成交供应商数量	本项目确定 1 家供应商成交	第 34.3 条
7	报价文件副本及电子版报价文件份数	副本份数: <u>2</u> 电子版报价文件: <u>1</u> (U 盘或光盘介质) 其中,《价格文件》副本份数: <u>2</u>	第 14.6 条

序号	谈判报价相关事项	项目具体要求 (见专用文件)	通用要求 (见通用文件)
		备注: (1) 电子报价文件采用光盘刻录一份, U 盘备份一份。如出现光盘和备份 U 盘均无法打开阅读的情况, 可以请供应商现场补充提供。如不能补充提供的, 应将报价供应商作无效报价处理; (2) 光盘和 U 盘应加贴标签, 注明“项目名称、项目编号、包号、报价供应商名称”, 每包单独密封; (3) 电子报价文件为纸质价格文件、商务技术文件、资格证明文件正本的 PDF 格式和 DOC 格式文档, 目录与相应内容具有链接索引功能, 文件名格式: “第 X 包-项目名称-报价供应商名称”。	
8	报价有效期	从提交报价文件的截止之日起__180__日	第 15.1 条
9	谈判报价的其他要求	/	
10	谈判保证金	金额:壹万元整(¥10000.00) 本项目免缴谈判保证金, 供应商应按照第三章“报价文件内容及格式”要求提供《免缴谈判保证金承诺函》, 未提供或不符合要求的, 将被视为无效报价。	第 17 条

序号	谈判报价相关事项	项目具体要求 (见专用文件)		通用要求 (见通用文件)
11	提交报价文件截止时间及地点、方式	报价开始时间： <u>2025 年 4 月 15 日 09 时 00 分。</u> 报价截止时间： <u>2025 年 4 月 15 日 09 时 30 分。</u> 报价地点： <u>安徽省合肥市蜀山区潜山路 342 号（新华优阁对面）。</u> 报价方式：由报价供应商法定代表人或授权代表现场提交报价文件，不接受邮寄等其他方式。		第 10.1 条和 第 18.3 条
12	谈判时间及地点	谈判时间： 与报价截止时间的同一时间。 询价地点： <u>安徽省合肥市蜀山区潜山路 342 号（新华优阁对面）。</u>		第 20.1 条
13	资格性审查标准	本章附表 1		第 23.1 条
14	符合性审查标准	本章附表 2		第 23.2 条
15	商务评审标准	本章附表 3		第 23.3 条 第（1）项
16	技术评审标准	本章附表 4		第 23.3 条 第（2）项
17	价格评审标准	本章附表 5	☐ 基准价法 ☒ 低价优先法	第 23.3 条 第（3）项

序号	谈判报价相关事项	项目具体要求 (见专用文件)	通用要求 (见通用文件)
18	非实质性负偏离的项数	☐ 报价文件中非实质性商务条款负偏离项以上，视为无效报价； ☒ 报价文件中非实质性技术指标参数负偏离 <u>2</u> 项（不含）以上，视为无效报价； ☐ <u> / </u>	第 28.1 条 第（2）项
19	评审方法	☒ 综合评分法 ☐ 经评审的最低价法	第 22.1 条
20	质疑受理单位及联系方式	受理单位： <u>某学院</u> 联系人： <u>李助理、南老师</u> 联系方式： <u>0551-65926823、18019920795</u>	第 44.4 条
21	受理、处理投诉申请部门及联系方式	处理部门： <u>某学院采购管理部门</u> 联系人： <u>赵助理</u> 联系方式： <u>0551-65926811</u>	第 45.4 条
22	受理、处理投诉复议申请部门及联系方式	处理部门： <u>某大学管理保障部采购和资产管理处</u> 联系方式： <u>0731-87000543</u>	第 46.4 条

附表 1 资格性审查表

资格性审查表

项目名称：_____

项目编号：_____

包号：_____

审查项目	是否合格		具体要求
	报价	...	
	供应商		
一、一般资格审查			
1. 营业执照或事业单位法人证书满足谈判文件要求			企业法人应当提供“统一社会信用代码营业执照”，未换证的应当提供“营业执照、税务登记证和组织机构代码证”；事业单位应当提供“统一社会信用代码法人登记书”，未换证的应当提供“事业法人登记证书和组织机构代码证”；军队单位不作要求。报价供应商在资格证明文件中如有两个以上名称的，应当提供市场监管部门出具的其为同一单位书面证明材料；军队单位或事业单位，可以提供其上级主管部门出具的书面证明材料。 有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构，会计师、律师等非法人组织，行业协会等社会团体法人须提供与单位性质相对应的证明材料。
2. 法定代表人资格证明书			
3. 法定代表人授权书（含授权代表在报价前4个月内(不含报价当月)任意1个月由报价供应商缴纳社保证明材料)			

审查项目	是否合格		具体要求
	报价 供应商	...	
4. 至申领谈判文件截止时间, 供应商成立时间不少于 3 年			国有企业、事业单位、军队单位除外
5. 供应商承诺声明			承诺声明应当包含: 供应商诚信承诺、保密承诺、诚信责任保证金承诺、未被列入违法失信名单承诺、关联关系企业不参与采购活动承诺、前 3 年没有重大违法记录的书面声明、没有发生过重大质量安全事故的书面声明、非外资独资企业或控股企业的书面声明、具备履约专业能力的书面声明。
6. 报价供应商近一年内 (报价截止时间前) 任意 3 个月纳税证明材料			根据税务部门出具的完税凭证或纳税的银行转账汇款单、对账单等判定, 证明材料应当显示税种和缴纳所属时期 (认定税种不包括个人所得税); 军队单位不作要求; 如依法免税或不需要纳税的, 提供相应证明材料。
7. 报价供应商近一年内 (报价截止时间前) 任意 3 个月缴纳社会保障金证明材料			根据银行转账汇款单或社保 (税务) 部门出具的缴纳社会保障金的凭证判定, 证明材料应当显示险种和缴纳所属时期; 不需要缴纳社会保障金的报价供应商, 应当提供相关证明材料或书面声明。代缴社保证明材料不予认可。

审查项目	是否合格		具体要求
	报价 供应商	...	
8. 报价供应商提供会计师事务所出具的近 1 年审计报告或报价截止时间前 3 个月开户行出具的资信证明			审计报告应当包含 报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表 （无所有者权益表的提供书面说明）、 附注和会计师事务所营业执照 ， 报告正文应当有会计师事务所公章，2 个注册会计师的签字和盖章 。军队单位、事业单位无法提供审计报告的，可由上级管理部门批复的决算或内部会计报表代替。军队单位、事业单位和国有企业成立不足 3 年的，按实际年限提供。
9. 谈判保证金满足谈判文件要求			本项目免缴谈判保证金，报价供应商须按照第三章“报价文件内容及格式”要求提供《免缴谈判保证金承诺函》。
10. 密封满足谈判文件要求			
说明：1. 合格打“√”，不合格打“×”。 2. 有一项内容不合格的，综合评定为不合格。			

审查人员签名：

____年____月____日

附表 2 符合性审查表

符合性审查表

项目名称：_____

项目编号：_____

包号：_____

审查项目	是否合格		具体要求
	报价 供应商	...	
1. 报价文件签字、盖章齐全完整			报价文件需要签字处，法定代表人应当签字或盖章（签名章和方章均可），报价授权代表应当签字。 符合谈判文件通用文件第 38 条通过资格性、符合性审查的特殊情形的，应当通过审查。
2. 报价有效期满足谈判文件要求			
3. 供应商不转包、不挂靠、不违法违规分包承诺书			
4. 商务要求中“★”号商务条款满足谈判文件要求			商务评委对报价供应商响应谈判文件第六章“采购项目商务要求”中的“★”号条款情况作出判定
5. 技术要求中“★”号技术条款满足谈判文件要求			技术评委对报价供应商响应谈判文件第六章“采购项目技术要求”中的“★”号条款情况作出判定
6. 其他实质性内容满足谈判文件要求（无谈判文件中明确的其他无效报价情形）			
综合评定			
说明：1. 合格打“√”，不合格打“×”。			
2. 有一项内容不合格的，综合评定为不合格。			

评审委员会成员签名：

____年____月____日

附表 3 商务评审标准表（综合评分法）

商务评审标准表（综合评分法）

序号	评审项目	评审内容及规则	标准分值	说 明
1	业绩	1. 比较合同签订时间在报价截止时间前 3 年以内（截止时间前三个月内不计）报价供应商承担过同类项目（网络安全类）的数量。以提供同类项目销售合同复印件和不低于合同金额 30% 的相关银行收款进账凭证复印件为准，每提供一份金额 42 万元以上的合同得标准分值的 25%，最多得标准分值。	4	1. 时间或类别不符合要求、总金额或数量不清晰、无相关银行进账凭证的合同均无效，业绩为 0 的得 0 分。 2. 销售合同复印件含合同首页、标的清单页、金额页、合同缔约双方签字盖章页。
2	企业规模	1. 根据报价供应商上年度纳税总金额由大至小排序评分，排名第一的得标准分值，其余依次按标准分值的 25% 递减，最低分为 0 分。 军队单位、事业单位按要求提供上级管理部门批复的决算得标准分值。	1	根据税务部门出具的完税凭证或纳税的银行转账汇款单、对账单等判定，认定税种不包括个人所得税。未提供的为 0 分，纳税额为 0 或为负值时得 0 分
		2. 根据报价供应商近三年平均净资产总额由高到低排序评分，排名第一的得标准分，其余依次按标准分值 25% 递减，最低分为 0 分，平均净资产总额为负值的得 0 分。	1	以第三方会计师事务所出具的近 3 年的财务审计报告中显示的数据为准（军队单位、事业单位无法提供审计报告的，可由上级管理部门批复的决算代替），如报价供应商同时提供了报价供应商的报表和合并报表，以报价供应商的报表为准，如仅有合并报表导致无法拆分报价供应商的公司数据，按照 0 分处理。审计报告中无相关数据的，按照 0 分处理。
		3. 根据报价供应商近三年平均资产总额由高到低排序评分，排名第一的得标准分，其余依次按标准分值 25% 递减，最低分为 0 分，平均净资产总额为负值的得 0 分。	1	
3	财务状况	1. 根据报价供应商近三年平均净利润金额由高到低排序评分，第一名得标准分，其余依次按标准分值 25% 递减，最低分为 0 分，净利润为负值的得 0 分；	1	
		2. 根据报价供应商近三年平均资产负债率低于 50%（含）的得标准分，50%—70%（含）得标准分的 50%，70% 以上得 0 分；	1	
		3. 根据报价供应商近三年平均营业收入金额由大到小排序评分，排名第一的得标准分，其余依次按标准分值 25% 递减，最低分为 0 分。	2	

第四章 报价供应商须知前附表

4	企业信誉	1. 报价供应商近三年连续取得税务部门颁发的企业纳税信用 A 级评价证书的得标准分值，取得过两次的得标准分值的 50%，取得过一次的得标准分值的 25%，没有或无效的为 0 分。军队单位、事业单位可提供上年度 12 个月的纳税凭证，得标准分。	2	网上公示的，需提供截图和查询网址
		2. 报价供应商近三年内未被列入军队采购网失信投标报价企业名单的得标准分值，否则不得分。	2	以采购代理机构查询军队采购网发布的数据为准
合 计			15	

附表 4 技术评审标准表（综合评分法）

技术评审标准表（综合评分法）

序号	评审项目	评审内容及规则	标准 分值	说 明
1	技术力量	1.报价供应商取得有效期内的 ISO9001 或 GB/T19001 或 GJB9001 质量管理体系认证证书的得标准分，未提供不得分；	1	提供有效的证书扫描件
		2.报价供应商取得有效期内的 ISO27001 或 GB/T22080 信息安全管理体认证证书的得标准分，未提供不得分；	1	
		3.报价供应商取得有效期内的 ISO20000 或 GB/T24405 信息技术服务管理管理体系认证证书的得标准分，未提供不得分；	1	
		4.报价供应商取得且处于有效期内的 CMMI3 及以上认证证书或 SPCA 三级及以上认证证书的得标准分值，CMMI3 以下认证证书或 SPCA 三级以下认证证书或没有、无效的为 0 分；	2	
		5.报价供应商取得有效的涉密信息系统集成乙级及以上资质证书或武器装备科研生产单位三级及以上保密资格证书的得标准分值，未提供不得分。	2	
2	服务方案	根据报价供应商服务方案内容及介绍进行评审，最优的得标准分值，其余依次按标准分值的 25%递减，最低分为 0 分，未提供的不得分。 注： 服务方案应对采购文件技术要求全面响应。		
		1.根据服务方案中需求分析的全面性、准确性、充分性进行评审。	3	
		2.根据技术方案中系统总体、业务、逻辑、技术、数据架构设计的全面性、合理性，以及配置灵活性进行评审。	3	
		3.根据技术方案中对系统接口理解的准确性、数据交互设计合理性进行评审。	2	
		4.根据部署方案的灵活性进行评审。	1	
		5.根据关键技术分析可行性、合理性、创新性、及与需求的相关性进行评审。	2	
		6.根据技术方案中与原有相关系统集成时的业务和数据处理流程描述情况，符合需求和逻辑清晰进行评审。	5	

3	技术指标	技术性能指标正偏离评分 按排序评分：按技术性能指标正偏离由高至低排序，排名第一得标准分值，其余依次按标准分值的 25%递减，最低分为 0 分，满足技术性能指标基础值的得 0 分。		
		态势数据可视化展示≥4 块大屏展示界面	3	大屏展示界面指攻击事件、资产安全等维度，非产品管理类界面；
		内置安全事件分析场景≥8 种	3	
		内置安全事件分析模型≥3 种	3	
		内置安全威胁情报≥150 万条	2	
		支持与≥4 种不同品牌的网关类安全产品进行联动防护	1	网关类安全产品指防火墙等
		自定义配置安全事件分析所支持的聚合字段≥10 个	2	
		网络层探针支持的检测引擎维度≥5 个	2	引擎维度指异常访问、远程控制等
		网络层探针支持的暴力破解模型≥10 个	2	暴力破解模型指针对 POP3、Mssql 等协议
4	项目管理和实施	1.实施周期：根据报价供应商提供的项目实施进度表，对进度管理方法措施的清晰度和合理性进行评审。具体包括：项目关键环节分析、项目人力资源分配、项目关键过程管理和控制策略、需要用户提供的支持与其他参与方的主要协作工作。最优的得标准分值，其余依次按标准分值的 25%递减，最低分为 0 分。	1	
		2.项目风险控制：根据报价供应商提供的项目风险评估及控制方案进行评审。具体包括：风险因素分析、风险评估防范及风险控制措施等内容。最优的得标准分值，其余依次按标准分值的 25%递减，最低分为 0 分。	1	
		3.质量控制：根据报价供应商质量保证措施进行评审。具体包括：质量管理体系、质量管理人员配备、质量计划、设计开发过程质量控制的方法措施、测试过程质量控制、交付和售后服务质量控制等内容。最优的得标准分值，其余依次按标准分值的 25%递减，最低分为 0 分。	1	
5	项目负责人	1.本项目负责人取得高级专业技术资格且在本报价供应商工作 1 年以上的得标准分值，没有或无效的为 0 分。	2	拟派项目负责人须为报价供应商

		2.本项目负责人取得关键证书 1 个（关键证书如：系统架构师、软件设计师、信息系统项目管理师、PMP 认证、数据库系统工程师、系统集成项目管理工程师等）的得标准分值，没有或无效的为 0 分。	2	正式员工，提供项目 负责人身份证复印件、相关证书复印件或网上查询截图及对应年限的由报价供应商缴纳社保证明材料的复印件（代缴社保证明材料 不予 认可），相关证明材料没有或无效的为 0 分。
6	开发项目团队和人员	报价供应商在软件开发期间投入本项目人员（不含项目负责人）取得关键证书之一（关键证书如：系统架构师、软件设计师、信息系统项目管理师、PMP 认证、数据库系统工程师、系统集成项目管理工程师等）的人员，每具备 1 个取得关键证书人员得标准分值的 50%（1 个人取得多个证书的按 1 个人计算），最高得标准分值。	3	须为提供相关证书复印件或网上查询截图
7	售后服务	1.根据培训计划方案进行评审，最优的得标准分值，其余依次按标准分值的 25%递减，最低分为 0 分。	1	
		2.根据报价供应商服务方式、现场支持、服务等级等因素进行评审，最优的得标准分值，其余依次按标准分值的 25%递减，最低分为 0 分，未提供不得分。	1	
		3.升级服务期限：质保期不低于 12 个月，报价供应商每增加 3 个月得标准分值的 25%，最多得标准分值。	2	
合 计			55	

附表 5 价格评审标准表（综合评分法）

价格评审标准表（综合评分法）

序号	评审项目	评审内容及规则	标准分值	说 明
1	价格评审	低价优先法：满足谈判文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值	30	

第五章 竞争性谈判公告

我部就以下项目进行国内竞争性谈判采购，采购资金已全部落实，欢迎符合条件的供应商参加谈判。

一、项目名称：态势感知与统一管控安全管理软件开发服务

二、项目编号：2025-YKDZDK-F3006

三、项目概况：

包号/ 序号	服务名称	服务要求	服务地点	交付时间/服 务期限	备注
1	态势感知 与统一管 控安全管 理软件开 发服务	态势感知与统一管控 安全管理软件开发服 务，包含动态防御态势 感知与管理系统，技术 要求详见询价文件第 六章“技术要求”。	安徽省合肥 市	合同签订后 6 个月。	
说明：报价供应商应当对所投包内所有服务内容进行唯一报价，否则视为无效报价。					

1. 本项目是否接受联合体谈判：不接受；

2. 项目预算：60 万元（人民币，含税）；

3. 最高限价：60 万元（人民币，含税）；

4. 本项目确定 1 家供应商成交。

四、报价供应商资格条件

（一）具有企（事）业法人资格（有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构，会计师、律师等非法人组织，行业协会等社会团体法人除外）；

（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资（含港澳台）独资或控股企业；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）参加军队采购活动前 3 年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200 万元以上）等重大违法记录；

（七）未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

（八）投标企业应当具备服务履约的能力。

五、谈判文件申领时间、地点、方式

（一）申领时间：2025 年 04 月 02 日至 2025 年 04 月 09 日，每日上午 9:00 至 11:30，下午 15:00 至 17:30。

（二）申领地点：线上获取。

（三）申领谈判文件时需提供以下材料：

1. 营业执照或事业单位法人证书复印件加盖公章（军队单位不需要提供）；
2. 法定代表人资格证明书原件；
3. 法定代表人授权书原件，授权代表身份证和授权代表在报价前 4 个月内（不含报价当月）任意 1 个月由报价供应商缴纳社保证明材料的复印件；
4. 非外资独资企业或控股企业的书面声明（事业单位、军队单位不需要提供）；
5. 报价供应商主要股东或出资人信息；
6. 未被列入本公告第四条第（六）（七）项明确的违法失信名单的承诺书；

（四）申领方式

网上发送。报价供应商采取发送电子邮件方式提交报名材料，邮件主题：项目名称+项目编号+公司名称；邮件内容：列明公司名称、法定代表人或授权代表人姓名及联系方式；邮件附件：需采用 A4 纸幅面，将报名材料加盖企业鲜章，按顺序制作成 1 个 PDF 格式文件，文件名称与主题一致，复印件扫描无效。报名材料审核通过后，采购机构联系人向供应商邮箱发送谈判文件电子版；审核未通过的，采购机构联系人以邮件形式回复审核情况，供应商可在谈判文件申领时间内重新提交材料。采购机构或代理机构邮箱：dongnanxu123@nudt.edu.cn。

（五）谈判文件售价： 0 元/份，售后不退。

六、报价开始和截止时间及地点、方式

（一）报价开始时间： 2025 年 04 月 15 日 09 时 00 分。

（二）报价截止时间： 2025 年 04 月 15 日 09 时 30 分。

（三）报价地点： 安徽省合肥市蜀山区。

（四）报价方式：由报价供应商法定代表人或授权代表现场提交报价文件，不接受邮寄等其他方式。

七、谈判时间、地点

（一）谈判时间：与报价截止时间同一时间。

（二）谈判地点：与报价地点同一地点。

八、本采购项目相关信息在《军队采购网》（www.plap.mil.cn）上发布。

九、采购机构联系方式

联 系 人：李助理、南老师

电 话：0551-65926823、18019920795

电子邮箱：dongnanxu123@nudt.edu.cn

地 址：安徽省合肥市蜀山区

十、监督部门联系方式

项目监督人：赵助理

办公电话：0551-65926811

第六章 采购项目商务和技术要求

★一、商务要求

（一）交付（服务）时间、地点和方式

1. 交付（服务）时间：合同生效后，成交供应商在 6 个月内完成交付内容的软件开发，达到验收条件。

2. 交付（服务）地点：安徽省合肥市。

3. 交付（服务）方式：成交供应商提供的产品的各项技术性能指标必须达到合同、谈判文件和报价文件规定的要求，提交文档应符合甲方提供的文档模板要求。提交产品清单如下表所示。

序号	主要成果	形式	量	数量
1	动态防御态势感知与管理系统软件	软件程序 (光盘)	套	1
2	动态防御态势感知与管理系统相关硬件设备	硬件设备	套	1
3	动态防御态势感知与管理系统需求规格说明	电子版 纸质版	册	1
4	动态防御态势感知与管理系统设计说明	电子版 纸质版	册	1
5	动态防御态势感知与管理系统测试大纲	电子版 纸质版	册	1
6	动态防御态势感知与管理系统测试报告	电子版 纸质版	册	1
7	动态防御态势感知与管理系统用户手册	电子版 纸质版	册	1

（二）售后服务及培训

（1）质量保证期：自验收合格之日起 12 个月。质保期内报价供应商须 4 小时内响应服务诉求，48 小时内到达现场，72 小时内排除故障恢复正常运行

（紧急故障 12 小时内到达现场，24 小时内排除并恢复正常运行）。

（2）乙方在完成交货，并经甲方验收合格后，须按照甲方要求，开展技术培训。

（3）成交供应商必须提供满足用户要求的培训服务，使得需求方能够完全发挥出本次采购案例的效益。

（三）知识产权和保密要求

（1）对采购单位提供的人员、地址、采购情况等信息要保守秘密，不得向外界透露。成交通知书发出后，采购单位将与成交供应商签订保密协议。

（2）基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（四）付款及结算方式

正式合同生效后 30 个工作日内支付 30%合同款，验收合格后 30 个工作日内支付 65%合同款，剩余 5%合同款为质量保证金。质保期满且无质量问题，采购单位在乙方提交申请后（并提供相关票据）30 日内无息全额支付。

（五）验收方式

采购单位应当在接到成交供应商交付验收申请后 10 日内成立验收小组，依据合同、谈判文件和报价文件等，采取汇报演示、现场测试开展验收。

（六）编目编码、打码贴签要求

本项目采购单位所提编目编码、打码贴签要求的，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

（七）实施人员要求

1. 报价供应商须为本项目配备 1 名项目负责人，须取得相关专业国家认定的中级及以上专业技术资格；

2. 报价供应商在项目实施期间最低配备 2 名（不含项目负责人）取得相关专业初级及以上专业技术资格的项目团队人员。

注：项目负责人及项目团队人员须为报价供应商正式员工，须提供人员名单、人员相关证书扫描件及在报价截至时间前 6 个月内（不含报价当月）连续 3 个月由报价供应商为其缴纳社保证明材料的复印件（代缴社保证明材料不予认可）等证明材料。

二、技术要求

本次采购态势感知与统一管控安全管理软件开发服务，即动态防御态势感知与管理系统。

★（一）功能指标

- (1) 支持动态防御系统的集中管控，能够进行一键访问设备管理界面及日志，支持查看设备运行状态；
- (2) 支持动态防御系统的联动机制，支持对联动设备下发配置策略；
- (3) 支持未知威胁报警及定位捕捉，支持已知威胁溯源；
- (4) 支持安全事件的深度分析与挖掘；
- (5) 支持自定义配置安全事件分析场景，可对安全告警进行聚合分析；
- (6) 支持安全态势数据的可视化展示；
- (7) 支持原始日志分析与查询；
- (8) 支持生成和导出攻击行为报告；
- (9) 支持安全威胁情报离线更新；
- (10) 支持后续安全设备接入与统一管理。

（二）性能指标

- ★(1) 安全事件响应时间小于等于分钟级；
- ★(2) 亿级数据关键字查询结果响应时间不大于 5 秒；
- ★(3) 态势数据可视化展示至少提供攻击事件、资产安全、追踪溯源、运行监测等维度，且提供不少于 4 块大屏展示界面；
- ★(4) 内置安全事件分析场景不少于 8 种，至少支持 webshell 植入、恶

意程序感染、高危漏洞利用、主机对外扫描、内网横向探测、内网横向攻击、口令爆破、APT 事件等；

- ★(5) 内置安全事件分析模型不少于 3 种；
- ★(6) 内置安全威胁情报不少于 150 万条；
- ★(7) 平台数据采集和处理性能不小于 8000EPS；
- ★(8) 全流量分析模式吞吐量不小于 1Gbps；
- ★(9) 威胁检测模式吞吐量不小于 5Gbps；
- ★(10) 网络层探针设备吞吐率不小于 500Mbps；
- (11) 支持与 ≥ 4 种不同品牌的网关类安全产品进行联动防护；
- (12) 自定义配置安全事件分析所支持的聚合字段 ≥ 10 个；
- (13) 网络层探针支持的检测引擎维度 ≥ 5 个；
- (14) 网络层探针支持的暴力破解模型 ≥ 10 个。

3、其他要求

报价供应商需在报价文件中提供服务方案。

第七章 合同样本

_____采购项目 合同样本

项目名称：_____

项目编号：_____

合同编号：_____

甲方（采购单位）：_____

乙方（供 应 商）：_____

签订时间：_____

签订地点：_____

第一部分 合同通用条款

(见谈判文件通用文件中《合同通用条款》)

第二部分 合同专用条款

(采购项目有专用合同范本的,按范本拟制)

一、项目信息

签订日期:____年__月__日

签订地点:_____

二、合同标的及金额

序号	物资或服务名称	品牌及规格型号	品种码	计量单位	数量	技术参数	单价(元)	总价(元)	备注
1			按照编目编码要求请填写			与投标(报价)文件一致,如内容较多,可以附页形式呈现			
...									
合 计									
合同金额(人民币大写):_____元									
(小写):¥_____									

备注:_____ (价格构成等)

三、交付时间、地点及方式

(一)交付时间:_____

(二)交付地点:_____

(三) 交付方式: _____

四、运输和保险

(一) 乙方负责将物资运抵合同约定的甲方指定地点或其他同意的地点。

☐ 以上所发生的相关费用应当包括在合同总价中。

☐ 以上所发生的相关费用凭发票提交甲方据实结算。

(二) 物资交付前, 乙方应当对运输、搬卸和交接过程中的丢失或损坏等问题负责。

五、履约验收

本合同交付物资、服务的履约验收, 其方式、程序、内容和验收标准等事项, 按甲方规定执行。(应在采购文件中予以明确, 特别是涉及经费事项)

☐ (一) 出厂检验

☐ 1. 乙方自行出厂检验

物资在出厂前, 乙方按合同约定的标准和事项自行对其质量进行检验。出厂检验合格, 乙方出具质量合格证, 或质量合格证明文件, 交付的同时向甲方提交。

☐ 2. 甲方参与出厂检验

(1) 物资在出厂前, 双方根据合同约定, 共同对其质量进行检验并出具出厂检验记录。甲方应当自费派遣代表到场参加出厂检验, 乙方应予以提供必要的临时办公场所、技术资料、检测工具和出入许可等。

(2) 甲方代表在检验中如发现物资不符合合同约定的标准, 有权提出质疑。乙方应当予以整改, 由此增加的费用或造成的延误由乙方负责。

(3) 甲方代表参与出厂检验及签署出厂检验记录的行为, 不视为对物资质量的确认, 不影响乙方交付后甲方依照合同约定对物资提出质量异议或退

货的权利，亦不免除乙方依照合同约定对物资所应当承担的任何义务或责任。

□3. 甲方监造

（1）在物资的制造过程中，甲方可派出监造人员或者委托第三方专业机构，对物资的生产制造进行监造，监督生产、作业的进度和质量等情况。甲方派出监造人员或者委托第三方专业机构产生的费用，由甲方自行承担，乙方应予以提供必要的临时办公场所、技术资料、检测工具和出入许可等。

（2）甲方监造人员或者被委托的第三方机构在监造中如发现物资不符合合同约定的标准，有权提出意见和建议。乙方应当予以整改，由此增加的费用或造成的延误由乙方负责。

（3）甲方监造人员或者被委托的第三方机构对物资的监造，不视为对物资质量的确认，不影响乙方交付后甲方依照合同约定对物资提出质量异议或退货的权利，亦不免除乙方依照合同约定对物资所应当承担的任何义务或责任。

（4）甲方监造过程应当形成书面记录，由乙方签章确认。

乙方自行出厂检验，或甲方参与出厂检验，或甲方监造，应当符合物资的编目编码、打码贴签要求。

4. 出厂检验的其他要求：_____。

（二）到货检验

1. 物资交货后，甲方应当到现场检验，包括但不限于外包装、合同号、箱件数、收货单位名称、品名、货号、批次及相关资料等；检验物资品名、型号规格、数量、外观、产品合格证、质量保证书、技术资料、出厂日期、出厂编号、物资编目编码、打码贴签等。涉及进口产品的，乙方应当出示中华人民共和国海关出具的检验证书等相关证明材料。

□2. 交付物资包括软件的，应当采用光盘介质，包括但不限于合同约定

的软件安装包、文档、源代码等。

3. 到货检验由双方共同进行，乙方应当自费派遣代表到场参加到货检验，甲方应予以提供必要的临时办公场所和出入许可等。

4. 在到货检验中发现物资短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由乙方负责，乙方应当补齐、更换及采取其他补救措施。

5. 在到货检验中，双方应当共同签署检验报告，列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6. 到货检验的检验结果不能对抗在物资的安装、调试、检测、验收中及质量保证期内发现的物资质量问题，亦不能免除或影响乙方依照合同约定对甲方负有的包括物资质量在内的任何义务或责任。

7. 到货检验的时间为：_____。（通常为交货后 XX 日）

8. 到货检验的其他要求：_____。

（三）安装、调试

1. 到货检验完成后，乙方应当按合同约定对物资进行安装、调试和系统集成。

2. 在安装、调试和系统集成过程中，如出现安装、调试、系统集成不成功或造成物资损坏的情况，乙方应当承担责任。

3. 双方应当对物资的安装、调试和系统集成情况共同进行记录。

4. 物资到货后，乙方应当在接到甲方通知后____日内完成安装调试。

5. 安装、调试的其他要求：_____。

（四）测试和验收

1. 乙方根据国家、行业有关标准和项目需求，编制系统测试方案，提交甲方审核和确认。（也可由甲方编制）

2. 甲方成立由甲方代表和有关专家等人员组成的验收小组, 负责系统测试验收工作, 乙方应当全程参与测试验收。按照审定的系统测试方案, 按以下方式对系统各项功能、性能指标进行测试:

☐ (1) 甲方组织系统测试。

☐ (2) 由第三方专业机构对系统进行测试, 相关费用由_____承担。
(一般由甲方承担, 采购文件有明确要求的除外)

3. 系统测试完成后, 验收小组(第三方专业机构)出具测试报告, 作为合同最终验收的依据。测试结果表明系统存在故障或缺陷的, 乙方应当予以改进和纠正, 因此造成交付延期或给甲方造成损失的, 按本合同有关条款承担违约责任。

☐ 4. 甲方组织系统试运行, 时间_____个月, 试运行情况作为合同最终验收的依据。期间, 乙方应全程配合并对出现的故障或缺陷, 进行改进和纠正, 确保系统正常运行。

☐ 5. 分阶段验收_____ (根据采购文件和项目建设计划, 确定阶段性成果要求和时间节点)。验收报告分阶段签署的, 最后一阶段验收报告签署日期为验收合格日期。

6. 系统测试合格(并试运行正常), 双方共同签署验收报告。

(五) 其他要求: _____

☐ 六、保密要求

涉密项目, 乙方应当承担保密义务。如违反以下条款, 乙方承担一切法律责任, 赔偿因违反承诺造成的损失, 接受甲方按照国家和军队有关规定作出的处罚。参与本项目及其合同订立履行的乙方所属员工发生失密泄密的, 由乙方承担连带责任:

(一) 严格遵守国家和军队保密法规制度要求, 制定并严格落实保密管理制度, 设置保密部门, 配备保密人员, 开展保密培训, 严格约束所属员工

行为，接受和配合甲方或者军方采购管理部门、采购机构组织开展的保密指导和监督检查。

（二）未经甲方或者军方有权单位许可，不以摘抄、复制、告知、公布、出版、传递、转让或者以其他任何方式使任何第三方组织和人员知悉本采购项目及其合同订立履行保密信息。甲方提供的或者参与本项目及其合同订立履行获悉的所有信息均视为保密信息，甲方或者军方有权单位明确表示无需保密的信息除外。

（三）本采购项目及其合同订立履行保密信息，包括以手写、打印、软件、磁盘、光盘、胶片、图片、音视频或者其他可读取方式记载的数据信息和文档资料，实行专人管理、专室专柜存放、定期审核销毁，不得擅自复制留存。

（四）不在联接互联网计算机中存储、处理、传递，不通过普通电话、传真、快递等非保密渠道传递本采购项目及其合同订立履行保密信息。

（五）不将本采购项目合同订立履行保密信息作为企业业绩进行公开宣传。本合同履行完毕后，仍继续承担与合同履行期间相同的保密义务。在签订本合同前，乙方已知悉合同履行过程以及合同履行完毕后需要承担的保密义务及其成本，无须甲方另外支付保密相关费用。

七、售后服务（按乙方投标（报价）文件响应进行调整）

（一）自验收合格之日起，本合同交付标的质保期为____个月。

（二）乙方应当提供 7×24 的实时故障或缺陷响应。质保期内出现故障或缺陷问题，甲方提出后，乙方应当在____小时内响应，____小时内到达现场，____小时内解决故障，如未能按时解决故障，乙方须免费提供替代设备。乙方不能按约定期限派人提供服务的，甲方在技术允许的范围内自行处理，费用由乙方承担。超出质保期后，乙方应当提供上门维修维护服务，仅收取

成本费。

☐（三）在质保期内，乙方应当对系统设备嵌入式软件和支撑系统运行的软件提供免费升级。

☐（四）在系统全生命周期内（____年内），乙方提供维护保障。质保期外，乙方继续提供技术支持服务和系统软件升级换代，备品备件应当以不高于其投标（报价）文件或本合同约定的价格（折扣率）向甲方供应。

☐（五）乙方在军事行动中须提供应急支援保障服务，相关服务费用按处理。

（六）存储介质免回收。

（七）免费提供技术培训。

（八）提供全套中文技术文档。

☐（九）培训

1. 乙方负责向甲方提供至少____个月的免费维护服务，免费维护服务期自双方对项目最终验收合格之日起算。

2. 乙方应当根据投标（报价）文件的相关承诺和项目实施进度，对甲方相关人员进行培训。

培训所达到的目标：_____。

培训师资要求：_____。

培训项目：_____。

培训科目：_____。

培训对象与人数：_____。

培训时间/频次：_____。

其他：_____。

☐（十）具体售后服务方案：_____。

☐八、履约保证金（采购文件未要求的，不得在订立合同时增加该条款）

（一）本合同履约保证金为合同金额的____%，即_____元（小写¥_____）（不超过 10%）。乙方应当在签订合同前____日内缴纳履约保证金。

（二）若乙方未按时交付物资，或物资履约验收不合格，甲方有权终止合同，并没收乙方履约保证金。

（三）履约保证金在合同最终支付结算（乙方交付全部标的且经甲方全部验收合格）时，无息返还。

（四）乙方应当向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从履约保证金中予以扣除。

☐九、质量保证金（采购文件未要求的，不得在订立合同时增加该条款）

（一）物资验收合格并交付甲方后：

☐1. 乙方提供合同金额的__%（不超过 5%）作为质量保证金，即_____元（小写¥_____）。

☐2. 质量保证金从履约保证金中扣留。

☐3. 质量保证金从最终结算资金中扣留。

在质保期内，物资因乙方责任产生质量问题未予以补救，或者予以补救后仍然造成损失的，甲方有权直接从质量保证金扣除相应损失。

（二）质量保证金在质保期满且无质量问题时全额无息退还。本合同约定的质保期满，甲方接到乙方质量保证金返还申请后，应当于 30 日内核实质量情况，办理质量保证金返还。

十、资金结算

（一）合同约定采用下列之一的方式进行资金结算：

☐本合同无预付款，系统验收合格后，乙方收集发运接收单、发票、验

收报告等材料，提交甲方办理结算手续，甲方在____日内向乙方支付合同金额的____%，即____元（小写¥____）。（适用于采购金额小履约周期短的采购项目）

☐合同签订后（采取首检方式的，调整为“首检通过后”）____日内，甲方预付合同金额的____%，即____元（小写¥____）（不得超过合同金额的30%，涉及外贸合同的按有关规定执行），系统验收合格后，乙方向甲方提交发运接收单、发票、验收报告等结算材料，甲方在____日内向乙方支付合同金额的____%，即____元（小写¥____）。

☐分阶段付款，第一阶段，乙方____，提交____等结算材料，甲方支付合同金额的____%，即____元（小写¥____）；第二阶段乙方____，提交____等结算材料，甲方支付合同金额的____%，即____元（小写¥____）；第三阶段乙方____，提交____等结算材料，甲方支付合同金额的____%，即____元（小写¥____）。（支付阶段、结算依据和比例根据军队财务规定和项目情况确定）

☐其他方式：_____。

（二）乙方应当向甲方支付合同项下的违约金或赔偿金时，甲方有权从上述任何一笔应当付款中予以扣除。

（三）在结算过程中，乙方出具虚假发票或其他虚假材料的，按照提供虚假材料情况处理。

（四）未经军队采购平台合同管理信息系统编号或者未按照要求进行备案的物资工程服务采购合同书，不得办理支付手续。

十一、违约责任

（一）乙方未经甲方同意而延期交付时，应当向甲方偿付违约金，违约金每天按违约金额的____（通常为1%-1%，可据实设定）计算，违约金最高限额为违约金额的____（通常为5%-10%，可据实设定）。如果达到违约金最高

限额时仍不能交付，或因延期交付影响甲方任务实施，甲方可以终止合同，而由此给甲方造成的实际损失，乙方应当给予足额赔偿。

（二）乙方未按合同约定履行义务或产品技术性能指标不达标而给甲方或产品使用单位造成损失的，乙方应按损失金额予以赔偿。因甲方不具备接收条件或拒绝接收，致使乙方无法按期交付并造成损失的，甲方应按损失金额予以赔偿。

（三）甲方需按约定及时足额支付货款，未按约定及时足额支付货款时，甲方向乙方偿付违约金。每迟付一天按应付款金额的____（通常为1‰-1%，可按照项目实际情况设定）向乙方偿付违约金，违约金最高限额为应付款金额的____（通常为5%-10%，可据实设定）。

（四）如因不可抗力事件导致一方无法履行合同，该方应立即书面通知对方，并在合理期限内提供权威机构出具的证明。受影响方应尽力减轻不可抗力事件所造成的影响。如法律对不可抗力有其他规定，或合同迟延履行后发生不可抗力事件，本条款不免除违约方的责任。

十二、争议解决方式

合同履行过程中发生争议，先按照合同通用条款约定的争议解决方式处理，处理不成功的，甲方或者乙方可以按下列方式提起仲裁或诉讼（此条款为单选，不选或全选无效）：

☐向_____（甲方所在地仲裁机构名称）提起仲裁。

☐向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、合同生效

（一）经双方法定代表人或授权代表签字并经单位盖章后生效。未经甲方允许，乙方不得部分或全部转让其应当履行的合同义务。

（二）本合同一式____份，由双方各执一份，甲方财务结算部门一

份，_____。

十四、其他事项

☐（一）基于合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归____所有（除军队科研成果转化、研发样品样机等项目，一般不作要求，确有需要的按实际情况确定，并在采购文件中予以明确），法律另有规定的除外。

☐（二）物资所有权和损毁、灭失风险自_____（物资交付后或验收合格后，也可分别设置所有权和风险转移节点），由乙方转移给甲方。

（三）其他：_____。

☐十五、附件

1. _____项目技术方案。

2. 其他：_____

注释：本项目采购文件、乙方投标（报价）文件、补充文件、澄清承诺，均为签订合同的依据。合同签订按照《军队物资工程服务采购合同管理暂行规定》执行，内容不得与采购文件、乙方投标（报价）文件、补充文件、澄清承诺的实质性内容相背离。

甲 方：（公章）

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

账户名称：_____

开户银行：_____

乙 方：（公章）

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

账户名称：_____

开户银行：_____

账 号： _____

账 号： _____

通讯地址： _____

通讯地址： _____